공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2014-004호 2014. 1. 7.

사 건 번 호 2013부사0598

사 건 명 부산 북구청 등 4개 지자체의 온나라시스템 구축 입찰 관련 4개 소프트웨어사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 화인정보기술 주식회사
부산 연제구 법원남로 15번길 12 대한타워 501호
대표이사 이○○

2. 주식회사 일아아이티
부산 해운대구 센텀동로 41 센텀벤처타운 308호
대표이사 정○○

3. 주식회사 애크미컴퓨터
부산 사상구 모라로 192번길 9
대표이사 공○○

4. 엘지엔시스 주식회사
서울 마포구 마포대로 155 마포빌딩
대표이사 김□□
대리인 변호사 최기록, 김민산, 이루네

심의 종결일 2013. 9. 27.

주 문

1. 피심인들은 부산광역시 북구청 등 4개 지방자치단체가 발주하는 온나라시스템 구축 입찰에 참가함에 있어 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 공동으로 결정하는 것과 같이 부산지역 온나라시스템 구축 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총계 220,000,000원

1) 화인정보기술 주식회사 : 64,000,000원
2) 주식회사 일아아이티 : 52,000,000원
3) 주식회사 애크미컴퓨터 : 57,000,000원
4) 엘지엔시스 주식회사 : 47,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 화인정보기술 주식회사, 주식회사 일아아이티, 주식회사 애크미컴퓨터, 엘지엔시스 주식회사(이하 회사명을 지칭함에 있어 '주식회사' 용어는 '(주)'로 약칭하거나 또는 생략한다)는 컴퓨터 관련 서비스사업 등을 영위하는 자들로서 각각

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(단위 : 백만 원, 명, 2012.12.31. 기준)

연번	피심인	설립일자	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	종업원 수
1	화인정보기술	2003.5.24.	250	5,476	120	115	18
2	일아아이티	2004.8.19.	502	15,281	482	420	420
3	애크미컴퓨터	1990.11.15.	300	5,206	4	43	28
4	엘지엔시스	2007.9.1.	10,000	794,570	18,183	10,946	734

* 자료출처 : 각 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 온나라시스템 구축 사업 개요

3 온나라시스템(On-Nara System)은 공공기관의 업무처리 전산화 시스템으로서 행정 업무의 효율성을 제고하고 비용 절감을 위해 공공기관이 수행하는 모든 업무를 체계적으로 분류하고 온라인상에서 실시간으로 업무를 처리하는 전산 시스템이다.

4 온나라시스템은 2005년에 개발되어 2011년 11월말 기준으로 전 중앙부처(58개), 시・도(16개) 및 일부 시・군・구(12개)에서 사용되고 있다.[1)]

1) 온나라시스템이 도입되기 전에는 '나라21', '미래로', '핸디패스', '스마트플로우' 등의 전자결재시스템(문서의 기안, 결재, 등록, 시행, 보관을 위한 시스템)이 공공기관의 업무시스템으로 사용되었다. 현재 일부 지방자치단체 등에서 전자결재시스템을 사용하고 있으나, 온나라시스템 확산사업에 따라 점차

<표 2> 온나라시스템 구축사업 추진경과

· 2005년 7월 : 행정자치부에서 하모니 시스템 구축
* 하모니(Hamoni, HAmonized MOdel of New Innovation)이란 온나라 시스템(업무관리시스템)을 근간으로 고객관리시스템, 성과관리시스템 등이 자동으로 연계되어 하나의 포탈에서 운영되는 통합행정혁신시스템임
· 2006년 4월 : 과학기술부 등 5개 기관에서 시범운영 · 기능개선
· 2007년 1월 : 55개 중앙행정기관 및 11개 시 · 도에서 온나라시스템 서비스 개시
· 2007년 12월 : '온나라시스템 고도화 사업' 에 착수, 통합형 온나라시스템 개발
* 통합형 온나라시스템은 기존 온나라시스템에 전자문서 유통기능을 통합한 것임
· 2009년 1월 : 전 중앙행정기관, 14개 시 · 도 및 7개 시·군·구 서비스 개시
· 2011년 9월 : '온나라시스템 시·군·구 확산 1차 사업' 착수(청주시 시범운영)
· 2012년 1~2월 : 16개 시·군·구 온나라시스템 개통
· 2012년~2014년 : 시·군·구용 표준형(슬림형) 온나라시스템 확산

* 자료 출처 : 안전행정부 보도자료

5 온나라시스템의 주요 기능은 전자결재(문서관리카드), 메모보고 등 의사결정 및 의견수렴, 나라장터(G2B), 디지털예산회계시스템(d-Brain) 등 다양한 행정정보시스템 연계, 문서 생산, 결재, 공유, 기록 등 업무처리절차를 전자적으로 관리 · 보존 · 활용하는 것이다.

6 온나라시스템은 아래 <표 3>, <표 4>와 같이 중앙행정부처(광역지방자치단체 포함)에서 사용하는 통합형과 기초지방자치단체(이하 '지방자치단체' 용어는 '지자체'로 약칭한다)에서 사용하는 표준형(슬림형)으로 구분된다.

7 안전행정부(당시 행정자치부)는 2007년 12월부터 2008년 6월까지 '온나라시스템 고도화 사업'을 추진하여, 기존 온나라시스템에 전자문서 결재 및 유통기능을 통합한 통합형 온나라시스템을 구축 · 개발하였다.[2] 이 사업을 통해 온나라시스템 상에서 전자문서의 기안, 결재 및 시행이 모두 가능하게 되었으며, 문서보안 기능이 강화되고

온나라시스템으로 전환이 이루어지고 있다.

2) 삼성에스디에스 컨소시엄이 구축사업자로 선정되어 시스템 개발을 수행하였다.

감사・평가・예산 등 주요 국가정보화시스템들과 상호연계・활용할 수 있게 되었다.

8 표준형(슬림형) 온나라시스템은 기존 통합형 온나라시스템의 기능을 개선하여 시·군·구 업무환경에 있어서 사용빈도가 매우 낮은 기능을 제거하고,[3] 유지보수 비용이 상대적으로 높은 외산 소프트웨어 이외에도 국산 소프트웨어나 공개 소프트웨어 환경에서도 운영될 수 있도록 시스템을 재구축한 것이다. 안전행정부(당시 행정안전부)는 2011년 9월부터 2011년 12월까지 기간 동안 '온나라시스템 시·군·구 확산 1차 사업'을 추진하여 표준형 업무관리시스템을 개발・구축하였다. 이 사업은 엘지엔시스 컨소시엄이 구축사업자로 선정[4]되었고, 표준형 온나라시스템은 충북 청주시에 최초로 설치되어 시범 운영되었다.

<표 3> 온나라시스템 구축 사업 유형

유 형		통합형	표준형(슬림형)
대 상		중앙 행정부처 (광역지자체 포함)	시·군·구 등 기초지자체
구축사업자		삼성에스디에스(주)	엘지엔시스(주)
파트너		대신네트웍스(주), 유큐브(주), (주)이시스	(주)유알피시스템, (주)핸디소프트
S/W 사양	S/W 특징	외산 사용 유지보수 비용 높음	**외산 외 국산 및 공개 S/W도 사용가능** 유지보수 비용 낮음
	WAS	WebLogic	**JEUS**(국산), Jboss(공개), WebLogic
	Web Server	Apache	**WebToB**(국산), Apache
	DBMS	Oracle	**Tibero**(국산), Cubrid(공개), Oracle
	WSS	Maxigent	**Xecure**(국산), Maxigent
	문서관리	Acube DM	**Handy DM**(국산), Acube DM
H/W 사양	DB서버	HP, IBM, ORACLE	HP, IBM, ORACLE
	AP서버	HP, IBM, ORACLE	HP, IBM, ORACLE
	스토리지 (Storage)	EMC, HDS, HP, IBM, ORACLE	EMC, HDS, HP IBM, ORACLE

3) 기존 통합형 온나라시스템에 시·군·구 업무에 필요한 새올, 지방재정 등의 정보시스템과 연계시키고 업무통신 등의 기능을 추가하는 동시에 대통령 지시사항, 총리 지시사항 등 시·군·구에서 사용되는 빈도가 매우 낮은 기능을 제거함으로써 효율성을 높였다.

4) 엘지엔시스 컨소시엄에는 엘지엔시스(주), (주)핸디소프트, (주)유알피시스템 등이 참여하였으며 각 지분율은 62%, 25%, 13%이다. 주관사업자인 엘지엔시스는 시스템 구축과 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고 발주기관인 안전행정부(당시 행정안전부)에 시스템 개발과 관련한 기술이전을 실시할 의무가 있다. 한편, 표준형 온나라시스템 확산과정에서 지방자치단체의 시스템 환경설정 및 안정화 지원을 위한 유지보수업무는 안전행정부에서 통합관리한다.

2) 온나라시스템 구축사업 시장규모

9 온나라시스템 구축 입찰 시장규모는 향후 시스템 설치가 완료되는 상황을 기준으로 전국적으로는 71,864백만 원이고 지역별로는 아래 <표 4>에서 보는 바와 같이 기타 지역(수도권 지역 포함)이 59,519백만 원, 경남 지역이 5,698백만 원, 부산 지역이 5,065백만 원, 울산 지역이 1,582백만 원 정도이다.

<표 4> 지역별 온나라시스템 구축 입찰 시장규모(추산액)

(단위: 백만 원. 부가가치세 포함)

구분	부산	울산	경남	기타 지역	계
기초지자체 수(개)	16	5	18	188	227
낙찰금액[5]	5,065	1,582	5,698	59,519	71,864
점유율(%)	7.1	2.2	7.9	82.8	100

* 자료출처 : 부산지역 5개 구청(북구청・중구청・부산진구청・서구청・수영구청) 입찰결과 자료 활용

10 안전행정부의 공공기관 업무처리절차의 표준화를 위한 온나라시스템 구축사업 추진계획에 따라 온나라시스템은 아래 <표 5>에서 보는 바와 같이 2012. 12. 31.기준 76개의 중앙행정기관(광역지자체 포함), 58개의 시·군·구에 설치가 완료되었으며, 향후 169개 시·군·구에 온나라시스템이 도입될 예정이다.

<표 5> 온나라시스템 이용기관 현황

(단위 : 개, 2012.12.31. 기준)

구분	도입/전체 (134/303)	기관명
중앙행정기관	59/59	대통령실(경호처), 감사원, 국가정보원, 방송통신위원회, 국무총리실, 특임장관실, 법제처, 국가보훈처, 공정거래위원회, 금융위원회, 국민권익위원회, 기획재정부, 교육과학기술부, 외교통상부, 통일부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림수산식품부, 지식경제부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토해양부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청, 병무청, 방위사업청, 경찰청, 소방방재청, 문화재청, 농촌진흥청, 산림청, 중소기업청,

5) 낙찰금액은 기초지자체 수×316,595천 원(2013년 부산지역 5개 기초지자체 온나라시스템 입찰 건 평균 낙찰금액)을 곱하여 추산한 금액이다.

				특허청, 식품의약품안전청, 기상청, 해양경찰청, 행정중심복합도시건설청, 국가과학기술위원회, 국가인권위원회, 사회통합위원회, 국가정보화전략위원회, 지역발전위원회, 개인정보보호위원회, 국가건축정책위원회, 국가브랜드위원회, 녹색성장위원회, 지방행정체제개편추진위원회, 원자력안전위원회, 국가경쟁력강화위원회, 미래기획위원회, 민주평화통일자문회의, 국가지식재산위원회, 2018평창동계올림픽조직위원회
지자체	시도		17/17	서울특별시, 부산광역시, 인천광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도, 제주특별자치도
	시군구	서울	1/25	금천구
		부산	5/16	북구, 수영구, 서구, 진구, 중구
		인천	2/10	서구, 부평구
		광주	0/5	
		대구	2/8	수성구, 달성군
		대전	1/5	유성구
		울산	0/5	
		경기	19/31	수원시, 평택시, 용인시, 연천군, 화성시, 하남시, 광주시, 이천시, 부천시, 안산시, 동두천시, 포천시, 구리시, 양평군, 안양시, 파주시, 의왕시, 군포시, 여주군
		강원	4/18	태백시, 횡성군, 평창군, 고성군
		충북	1/12	청주시
		충남	7/15	서산시, 청양군, 보령시, 아산시, 홍성군, 논산시, 당진시
		전북	1/14	익산시
		전남	4/22	광양시, 장흥군, 장성군, 고흥군
		경북	3/23	칠곡군, 봉화군, 영양군
		경남	8/18	합천군, 진주시, 함안군, 창녕군, 함양군, 사천시, 의령군, 하동군
		제주	0	
		세종	0	
		소계	58/227	

* 자료출처 : 안전행정부 제출 자료

3) 부산광역시 온나라시스템 구축사업 시장현황

가) 입찰방식

11 2012년 부산광역시 4개 구청이 실시한 온나라시스템 구축 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 하며, 각 구청이 실시한 온나라시스템 구축입찰은 '○○구청 입찰'이라 약칭한다)은 안전행정부(당시 행정안전부)의 온나라시스템 시・군・구 확산사업의 일환으로 실시되었다.

12 2013년 4월 기준 부산광역시 소재 기초지자체 중 온나라시스템 구축입찰을 실시한 것은 아래 <표 6>에서 보는 바와 같이 총 7개 구청이다. 북구청, 중구청,

부산진구청, 서구청, 수영구청 등 5개 구청은 2012년에, 금정구청과 남구청 등 2개 구청은 2013년에 온나라시스템 구축입찰을 실시하였다. 한편, 강서구청 등 9개 구청은 전자결재시스템인 스마트플로우를 사용하고 있으며 향후 온나라시스템을 도입할 예정이다.

<표 6> 부산지역 기초지자체 온나라시스템 도입 현황(2013. 4월말 기준)

기초지자체 명칭(수)	입찰 시기
수영구청, 북구청, 부산진구청, 서구청, 중구청(5개)	2012. 8 ~10월
금정구청, 남구청(2개)	2013. 4월
강서구청, 기장군청, 동구청, 동래구청, 사상구청, 사하구청, 연제구청, 영도구청, 해운대구청(9개)	향후 실시예정 * 전자결재시스템(스마트플로우) 사용 중

13 이 사건 입찰의 참가자격은 첫째, 국가종합전자조달시스템(나라장터) 입찰참가자격등록규정에 의하여 물품분류번호(43211501)로 입찰참가 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소가 부산광역시에 소재하는 업체이어야 하며, 둘째, 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로서 유효한 면허를 가지고 나라장터(업종코드 : 1468)에 등록한 업체이어야 한다.

14 따라서, 컴퓨터 관련 서비스업을 영위하고 있는 부산광역시 소재 사업자로서 입찰참가자격등록규정에 따라 물품분류번호를 등록하고, 관련 단체인 한국소프트웨어산업협회 또는 정보통신산업진흥원에 소프트웨어사업자 신고[6]를 하면 입찰참가가 가능하다. 다만, 소프트웨어산업진흥법 제24조의2 제3항[7] 및 '대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한'(지식경제부고시 제2012-87호)[8]에 따라 대기업은 입찰참가가 제한된다.

6) 소프트웨어산업진흥법 제24조
7) 소프트웨어산업진흥법 제24조의2 ③ 미래창조과학부장관은 제2항에도 불구하고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사에 대하여는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 제외하고는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업금액에 관계없이 참여를 제한할 수 있다.
8) '대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한'(지식경제부고시 제2012-87호, 2012. 4. 26. 시행)에 의하면, 매출액이 8천억 원 이상인 대기업이 참여할 수 있는 사업금액의 하한은 80억 원 이상, 매출액이 8천억 원 미만인 대기업이 참여할 수 있는 사업금액의 하한은 40억 원 이상으로 제한된다.

15 이 사건 입찰에 참가한 소프트웨어사업자는 아래 <표 7>에서 보는 바와 같이 각 입찰별 최소 3개사에서 최대 6개사였고, 전체 입찰 참여 소프트웨어 사업자 수는 11개사였다. 각 입찰의 낙찰금액은 2~3억 원 정도이다.

<표 7> 2012년 부산광역시 4개 구청 입찰 참가사업자 현황

구분	북구청	중구청	부산진구청	서구청
업체수	3개사	6개사	5개사	5개사
업체명	**화인정보기술(주)** **(주)애크미컴퓨터** (주)피케이티	**화인정보기술(주)** **(주)일아아이티** **(주)애크미컴퓨터** 엔지스인포텍(주) (주)오경정보기술 (주)아이티엘정보	**화인정보기술(주)** **(주)일아아이티** **(주)애크미컴퓨터** 강동미디어 투존인포(주)	**화인정보기술(주)** **(주)애크미컴퓨터** 강동미디어 대신네트웍스(주) (주)컴솔텍

* 자료출처: 조달청 나라장터 입찰결과 자료

나) 낙찰자 결정방식

16 물품구매 입찰시 낙찰자 결정방법은 아래 <표 8>에서 보는 바와 같이 ① 최저가낙찰제, ② 적격심사제, ③ 종합낙찰제, ④ 2단계 및 규격·가격 분리입찰제, ⑤ 희망수량경쟁입찰제, ⑥ 협상에 의한 계약 등 6가지 유형으로 구분된다.

<표 8> 낙찰자 결정방법

구 분	내 용
최저가 낙찰제	· 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 낙찰자 결정
적격심사제	· 입찰자의 계약이행능력을 심사하여 입찰가격이 적정하고 일정 수준 이상의 평점을 받은 우량업체를 낙찰자로 결정
종합낙찰제	· 입찰가격 이외에 품질 등을 종합적으로 고려하여 가장 경제성 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정
2단계 및 규격·가격 분리입찰제	· 적절한 규격의 작성이 어렵거나 계약의 특성상 한 번의 경쟁입찰 방식으로는 부적합할 때 규격입찰과 가격입찰의 2단계 입찰을 거쳐 낙찰자를 결정
희망수량 경쟁입찰제	· 수요량의 범위 내에서 입찰자가 공급할 희망수량과 그 단가를 입찰하게 하여 예정가격을 초과하지 아니하는 단가의 입찰자 중 최저가격으로 입찰한 입찰자로부터 순차로 수요물량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정
협상에 의한 계약	· 통신시스템, 대형컴퓨터 등 주문제작이 필요한 물품 등의 구매시 유리한 조건을 제안한 자를 낙찰자로 결정

17 이 사건 입찰의 낙찰자 결정방식은 예정가격 이하 '적격심사 방식'으로서 그 선정과정은 아래 <표 9>와 같다. 먼저 발주처(또는 조달청)에서 나라장터를 통해 입찰공고문을 게시하면, 부산지역 소재 소프트웨어사업자들이 나라장터를 통해 전자적으로 투찰하고, 개찰 후 낙찰하한율[9]에 제일 근접하게 투찰한 입찰참가자 순으로 적격심사를 한 뒤 최종 낙찰자를 선정하여 계약을 체결하는 과정으로 진행된다.

<표 9> 온나라시스템 구축 관련 납품업체 선정과정

입찰공고(G2B) (부산소재 소프트웨어사업자)	⇒	업체투찰 (G2B)	⇒	개찰 및 낙찰자 결정 (적격심사 실시)	⇒	계약체결

18 이 사건 입찰은 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률' 제13조 제2항 제1호 및 동법 시행령 제42조 제1항 및 제2항에 따라 적격심사를 거쳐 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정하였으며, 적격심사 세부 평가기준(추정가격 2억 원 이상 10억 원 미만인 물품)은 아래 <표 10>과 같다.

9) 낙찰하한율이란 적격심사에서 물품납품이행능력 점수를 만점으로 획득한다고 가정할 경우 낙찰이 가능한 예정가격 대비 입찰금액을 말한다. 이 사건 입찰의 낙찰하한율은 80.495%이다.

<표 10> 추정가격 2억 원 이상 10억 원 미만인 물품의 평가기준

(단위 : 점)

구분	심사분야	심사항목	배점 한도	비고
계			100	85점 이상 낙찰
1. 물품납품 이행능력	가. 이행실적	1) 계약목적물과 동등이상 물품(20점) 2) 계약목적물과 유사물품(10점)	20	합산적용
	나. 기술능력	1) 기술인력 보유: 물품제조만 평가 ※물품구매는 입찰자 모두 만점 부여	5	물품제조 입찰에 한함
		2) 시설・장비 보유: 물품제조만 평가 ※물품구매는 입찰자 모두 만점 부여	5	
	다. 경영상태	○ 신용평가등급	20	
2. 입찰가격		○ 평점(점)= 50-2×[(88/100-입찰가격/예정가격)×100]	50	
3. 신인도	가. 품질관리 등 신뢰정도	1) 품질보증(+1점) 2) 기술개발 노력(+1점) 3) 환경관리(+1점) 4) 사후관리(+0.5점) 5) 기타(+1점)	+2～-2	배점한도 범위 안에서 합산 적용함
	나. 계약이행 성 실 도	1) 이행지연(－1점) 2) 품질하자(－1점)		
	다. 계약질서 준수정도	1) 부정당업자(－1점) 2) 불공정 하도급거래(－1점)		
4. 결격사유	가. 물품납품 이행능력 결격여부	1) 발주기관에서 부정당업자 제재절차가 진행 중인 경우	-20	
		2) 부도 등으로 인하여 해당계약 이행이 어렵다고 판단되는 경우	-20	

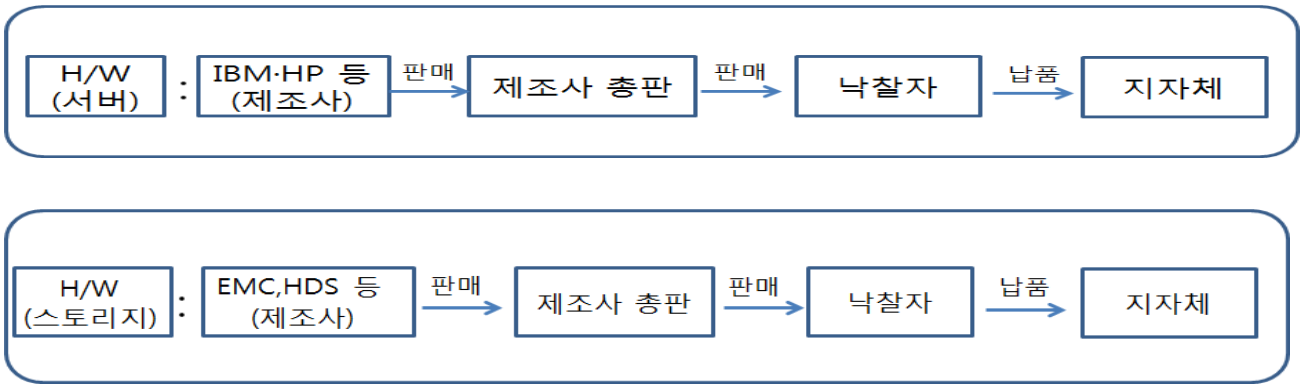
다) 공급물품 조달방식

19 온나라시스템 구축 입찰은 시스템 구축 및 운영을 위한 하드웨어(서버, 스토리지, 백업 하드웨어), 소프트웨어(DBMS, WAS, DM, WSS, 백업모듈, 메신저 등), 용역지원(시스템 설치 및 교육, 헬프데스크 운영) 등을 통합하여 구매하는 입찰이다.

20 부산지역 공공부문 IT시스템 구축입찰시장의 경우 지역업체 요건과 대기

업 참가제한 요건으로 인해 원칙적으로 부산지역 중소업체들이 입찰에 참여하게 되는데, 이와 같은 제한으로 인해 하드웨어 제품의 경우 아래 <그림 1>과 같이 '제조사 → 총판(대리점) → 주 사업자(낙찰자) → 수요기관(지자체)'의 구조로 물품이 공급된다.

<그림 1> 부산지역 온나라시스템 하드웨어 공급 경로



21 하드웨어 중 서버(Sever)는 제조사별 총판과 대리점을 통해 유통된다. 제조사별 부산지역 총판은 아래 <표 11>에서 보는 바와 같이 휴렛패커드(이하 'HP') 제품의 경우 한국정보공학(주), 아이비엠(이하 'IBM') 제품의 경우 엘지엔시스(주) 등 3개사,[10] 오라클(ORACLE) 제품의 경우 (주)영우디지탈이 맡고 있다.

<표 11> 서버 제품의 제조사별 총판 및 대리점 현황(2012.10.4. 기준)

	HP	IBM	ORACLE
총판(부산)	한국정보공학(주)	엘지엔시스(주) 동부씨엔아이(주) 코오롱글로벌(주)	(주)영우디지탈
대리점(부산)	(주)늘푸른정보기술 (주)에아이티 앤시정보기술(주) (주)포스텍 (주)플러스넷 해인시스템즈(주) (주)유진이아이에스	화인정보기술(주) (주)일아아이티	(주)한텍시스템
대리점(서울)	서린정보기술(주) 외 20여개	(주)코마스 외 20여개	효성인포메이션시스템(주) 외 20여개

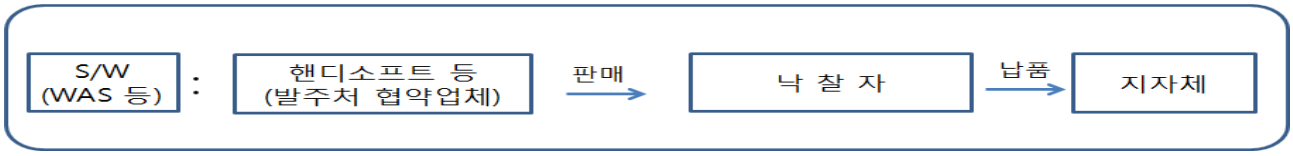
10)엘지엔시스는 IBM 제조 서버를 주력제품으로 유통하되, 기타 제조사의 서버도 취급하고 있다. 엘지엔시스의 2012. 10. 24. "부산지사 업무보고"(소갑 제11호증)에 의하면, 2011년 엘지엔시스의 서버 매출은 IBM 제조 서버 제품 ○억 원, EMC 제조 서버 제품 ○억 원, 오라클 제조 서버 제품 ○억 원, HP 제조 서버 제품 ○억 원, Cisco 제조 서버 제품 ○억 원으로 구성되었다.

<H/W (서버)>

<H/W (스토리지)>

22 소프트웨어의 경우, 중간 유통단계가 없어 낙찰자는 시방서상의 견적서를 제출한 업체로부터 직접 구매할 수 있고, 일부 물품의 경우 아래 <표 12>에서 보는 바와 같이 발주처와 제조사·공급사 간에 사전물품공급 및 기술지원협약이 체결되어 있어 낙찰자는 해당 협약업체로부터 직접 소프트웨어를 공급받아 수요기관인 구청에 공급할 수 있다.[11)]

<그림 2> 부산지역 온나라시스템 소프트웨어 공급 경로



<표 12> 사전물품공급 및 기술지원협약 대상물품

11) 사전물품공급 및 기술지원 협약은 사업 발주기관과 제조사·공급사 간에 체결되는 협약으로서 해당 사업의 낙찰자에게 물품공급·기술지원을 원활히 하는 데에 그 목적이 있다. 발주기관과 제조사·공급사는 입찰공고 전에 해당 물품공급·기술지원 범위에 대한 협약금액을 결정하고, 제조사·공급사는 물품공급·기술지원 확약서를 낙찰자에게 발급하여야 한다(소갑 제21호증 참조).

연번	입찰건명 (수요기관)	물품	제조사
1	온나라시스템 구축사업 (북구청)	DBMS, WAS, Web	(주)티아이에스에스
		DM	(주)핸디소프트
		WSS	소프트포럼(주)
2	업무관리(온나라)시스템 구축사업 (중구청)	DBMS, WAS, Web	(주)티아이에스에스
		DM	(주)핸디소프트
		WSS	소프트포럼(주)
		백업S/W	(주)디지털링스
3	온나라시스템 구축사업 (부산진구청)	오라클	엘지엔시스(주)
		Tibero, JEUS, WebtoB	(주)티아이에스에스
		백업S/W	(주)디지털링스
4	온나라시스템 구축 관련 H/W, S/W 등 구입 (서구청)	Memory, HBA, SAN 증설	엘지엔시스(주)
		스토리지 증설	효성인포메이션시스템(주)
		XecureWSS	소프트포럼(주)
		백업 S/W	(주)디지털링스
		Tibero, JEUS, WebtoB	(주)티아이에스에스
		Handy DM	(주)핸디소프트

23 용역지원 부분(온나라시스템 설치·교육 등)은 중간 유통과정이 없으며 낙찰자가 직접 수행하거나 이를 수행할 수 있는 다른 업체와 계약을 체결하여 진행한다.

라) 입찰내역

24 이 사건 입찰의 업체별 입찰 내역은 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 온나라시스템 구축 입찰 내역

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

연번	입찰건명 (수요기관)	입찰공고일 (입찰마감일)	예정가격 (A)	입찰참여사	투찰금액 (B)	투찰률(%) (B/A)	낙찰자	낙찰방법
1	온나라 시스템 구축 (북구청)	2012.7.22. (2012.8.28.)	311,233	**애크미컴퓨터** 화인정보기술 피케이티	**287,500** 289,476 290,700	92.37 93.00 93.40	**애크미컴퓨터**	적격심사 (80.495%이상)
2	업무관리(온나라) 시스템 구축 (중구청)	2012.8.30. (2012.9.6.)	329,317	엔지스인포텍[12] **화인정보기술** 애크미컴퓨터 오경정보기술 아이티엘정보 일아아이티	292,600 **306,000** 309,200 311,892 313,500 314,080	88.85 92.91 93.89 94.70 95.19 95.37	**화인정보기술**	적격심사 (80.495%이상)
3	온나라 시스템 구축 (부산진구청)	2012.9.7. (2012.10.4.)	369,346	**강동미디어** 일아아이티 애크미컴퓨터 화인정보기술 투존인포	**322,880** 344,080 345,920 348,128 359,000	87.41 93.15 93.65 94.25 97.19	**강 동 미디어**	적격심사 (80.495%이상)
4	온나라시스템 구축 관련 H/W, S/W 등 구입 (서구청)	2012.9.7. (2012.10.4.)	343,803	**강동미디어** 대신네트웍스 애크미컴퓨터 컴솔텍 화인정보기술	**301,812** 318,165 322,500 325,080 325,940	87.78 92.54 93.80 94.55 94.80	**강 동 미디어**	적격심사 (80.495%이상)

25 피심인 화인정보기술이 중구청에 납품한 물품에 대한 세부 단가 내역은 아래 <표 14>와 같으며, 이 중 서버와 소프트웨어 해당 품목의 합계 금액은 253,487천 원으로서 전체에서 82.8%를 차지하고 있다.

<표 14> 중구청 온나라시스템 구축 입찰과 관련한 물품 상세내역

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

순번	구분	항목	품목별 점유율	
			금액	비율
1	서버	CPU, 주기억장치, 하드디스크, 보조기억장치, LAN 컨트롤러, HNA컨트로러, I/O슬롯, 운영체제 등	131,090	42.8%
2	스토리지 증설	CPU, 컨트롤러, 접속채널, CACHE, RAID 방식, 지원 디스크 드라이브 등	14,513	4.8%
3	소프트웨어 (백업 포함)	WAS, 웹서버, DM(문서관리 S/W), DBMS, WSS(웹서비스 보안 S/W), 백업S/W 등	122,397	40.0%
4	설치 및 교육	온나라시스템 설치 및 기술지원, 사용자 교육, 헬프데스크 운영, 시스템연계 등	38,000	12.4%
합 계			306,000	100%

* 자료출처: 각 피심인 제출 자료(이 사건의 4개 지자체별 입찰 구성 품목은 지자체별로 서로 상이함)

12) 중구청 입찰 건과 관련하여 엔지스인포텍(주)가 최저가격으로 투찰하여 최저가격 기준 1순위로 선정되었으나, 적격심사에서 탈락하여 2순위인 화인정보기술이 최종 낙찰자로 선정되었다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의

26 피심인들은 부산광역시 북구청, 중구청, 부산진구청, 서구청 등 4개 구청이 2012년에 실시한 온나라시스템 구축 관련 총 4건의 입찰에 참여하면서 아래 <표 17>에서 보는 바와 같이 엘지엔시스 부산지사 회의실에서 2012. 7. 17, 2012. 8. 24, 2012. 8. 27. 직접 혹은 간접적 모임을 통해 입찰 건별 낙찰예정자와 형식적 입찰참여자를 결정하고, 각 입찰일 전에 입찰참여자의 투찰가격을 결정한 뒤 해당 금액대로 투찰하기로 최종 합의하였다.

27 피심인 화인정보기술, 일아아이티는 IBM 제조 서버 대리점으로서 2010년까지 공공기관에서 발주하는 전산시스템 구축 입찰에 참여하지 않았으나, 2011년부터 부산지역 지자체가 발주하는 전자문서시스템(행정정보화 통합서버) 구축 입찰에 참여하게 됨으로써 엘지엔시스의 공공기관 협력업체인 애크미컴퓨터와 경쟁구도를 형성하게 되게 되었다.

28 2011년 부산광역시 동래구청이 발주한 행정정보화 통합서버 구입·설치 입찰 건의 경우 피심인 화인정보기술, 일아아이티, 애크미컴퓨터(이하 3개사를 통칭함에 있어 '피심인 3사'라 한다)가 참여하여 피심인 화인정보기술이 낙찰 받았는데 아래 <표 15>에서 보는 바와 같이 낙찰률이 87.16%로서 낮은 것으로 보아 업체 간 가격경쟁이 이루어졌음을 확인할 수 있다.

<표 15> <u>행정정보화 통합서버 구축 입찰 낙찰 내역</u>

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

입찰건명 (발주처)	입찰마감일	예정가격	입찰 참여업체	투찰금액	투찰률(%)	낙찰자 선정방식
행정정보화 통합서버 구입・설치 (동래구청)	2011.3.17.	373,024	**화인정보기술(낙찰)** **일아아이티** **애크미컴퓨터** 오경정보기술 엔시정보기술	**325,146** **330,000** **346,355** 346,460 353,881	**87.16** **88.46** **92.85** 92.87 94.86	적격심사

29 이와 같이 피심인 3사 간의 가격경쟁으로 인해 수익성이 악화되자, 피심인 화인정보기술 및 일아아이티는 피심인 엘지엔시스의 협력업체인 피심인 애크미컴퓨터와 연계하여 과다한 경쟁으로 인하여 발생하는 손실을 사전에 방지하는 한편, 피심인 엘지엔시스가 표준형 온나라시스템을 구축하면서 보유하게 된 정보력 및 영업력을 입찰시 이용할 목적으로 이 사건 합의를 하게 된 것으로 보인다.[13)]

30 이와 같은 사실은 아래 <표 16>의 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 확인서(2012. 4. 16. 작성)를 통해 확인된다.

<표 16> 애크미컴퓨터 김○○ 부장 2012.4.16. 작성 확인서(심사보고서 소갑 제2호증[14)])

문1. 귀하가 2012년 8월 27일 오전 11시경 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장을 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 만난 목적에 대하여 구체적으로 말씀하여 주십시오. 답1. 본인이 2012년 8월 27일 오전 11시경 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, 화인정보기술(주) 노○○ 이사를 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 만난 목적은 부산지역 지자체가 2011년에 실시한 전자결재시스템 서버 구입 입찰 건에 있어서 업체(당사, 주식회사 애크미컴퓨터, 주식회사 일아아이티) 간 치열한 경쟁으로 당사, (주)애크미컴퓨터, (주)일아아이티, 엘지엔시스(주) 모두에게 손실[당사・(주)애크미컴퓨터・(주)일아아이티는 통상적인 낙찰률 보다 낮게 낙찰되어 마진이 줄어들었고, 엘지엔시스(주)도 안정적인 매출과 영업이익이 감소됨]이 발생하였기에 이를 방지할 목적으로 영업한 구청에 대해서는 영업한 업체가 낙찰되도록 서로 협력하여 입찰에 참여할 것을 논의하기 위하여 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장 등과 모임을 가지게 되었던 것입니다.

13) 피심인들은 이 사건 입찰에서 입찰 건별 낙찰예정자를 결정함에 있어 지자체별 기존 영업여부를 고려하였다고 진술(심사보고서 소갑 제2호증, 소갑 제16호증)하고 있는데, '영업'이란 입찰참가 사업자가 입찰공고 전에 발주처의 예산산정, 규격결정 등의 작업에 직접 참여하여 입찰공고시 자신이 제의한 규격으로 입찰이 진행되도록 하는 것을 의미한다. 피심인 애크미컴퓨터는 피심인 엘지엔시스의 협력업체로서 입찰 구성품목 전체를 피심인 엘지엔시스로부터 공급받는 관계였던 점을 고려하면, 피심인 애크미컴퓨터의 영업력에는 자사 영업력 뿐만 아니라 협력업체인 피심인 엘지엔시스의 영업력도 작용하였을 것으로 보인다.

14) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 표기한다.

31 한편, 피심인 3사는 자신이 낙찰예정자로 결정된 각 입찰 건에서 실제 낙찰 받도록 피심인 엘지엔시스가 협조하는 경우 온나라시스템 구축에 필요한 구성물품 전부를 피심인 엘지엔시스를 통해 공급받기로 하였으며, 피심인 화인정보기술은 피심인 엘지엔시스에게 해당 입찰 건 이외에 일정 매출을 보장하기로 하였다. .

32 피심인들 간 모임의 구체적 내용, 각 모임에서 결정된 낙찰예정자 및 형식적 입찰참가자는 아래 <표 17>, <표 18>과 같다.

<표 17> 모임의 세부 내용

순번	일자(장소)	참석자	모임 내용
1	2012.7.17. 17시경 (엘지엔시스 부산지사 회의실)	화인정보기술(노○○ 이사) 엘지엔시스(남부영업팀 이○○ 팀장, 김△△ 차장)	① 부산시 4개 구청 수요 입찰 건을 피심인 3사가 나누어 낙찰 받는 방안 논의 ② 화인정보기술은 자신이 낙찰예정자로 선정된 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있도록 엘지엔시스가 협조하는 경우 전체 구성물품을 엘지엔시스를 통해 공급받기로 하고, 엘지엔시스에게 일정 매출을 별도 보장하기로 함
2	2012.8.24. 11시경 (엘지엔시스 부산지사 회의실)	화인정보기술(노○○ 이사) 일아아이티(조○○ 이사) 엘지엔시스(김△△ 차장)	① 부산시 4개 구청 수요 입찰 건을 피심인 3사가 나누어 낙찰 받는 방안 논의 ② 화인정보기술, 일아아이티가 낙찰예정자로 선정된 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있도록 엘지엔시스가 협조하는 경우 전체 구성물품을 엘지엔시스를 통해 공급받기로 함
3	2012.8.27. 11시경 (엘지엔시스 부산지사 회의실)	화인정보기술(노○○ 이사) 애크미컴퓨터(김○○ 부장) 엘지엔시스(김△△ 차장) * 일아아이티 조○○ 이사는 모임 당일 11:30경 화인정보기술 노○○ 이사로부터 합의내용을 휴대전화로 전달 받음	① 부산시 4개 구청 수요 입찰 건을 피심인 3사가 나누어 낙찰 받는 방안 논의(최종 합의) ② 피심인 3사가 낙찰예정자로 선정된 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있도록 엘지엔시스가 협조하는 경우 전체 구성물품을 엘지엔시스를 통해 공급받기로 함

<표 18> 낙찰예정자 및 형식적 입찰참여자 결정 내역

순번	입찰 건명	발주처 (수요기관)	입찰공고일 (입찰마감일)	낙찰예정자	형식적 입찰참여자
1	온나라시스템 구축	부산지방조달청 (북구청)	2012.7.22. (2012.8.28.)	애크미컴퓨터	화인정보기술
2	업무관리 (온나라)시스템 구축	중구청 (중구청)	2012.8.30. (2012.9.6.)	화인정보기술	애크미컴퓨터 일아아이티
3	온나라시스템 구축	부산지방조달청 (부산진구청)	2012.9.7. (2012.10.4.)	일아아이티	화인정보기술 애크미컴퓨터
4	온나라시스템 구축 관련 H/W, S/W 등 구입	부산지방조달청 (서구청)	2012.9.7. (2012.10.4.)	애크미컴퓨터	화인정보기술

가) 2012. 7. 17. 1차 모임

33 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사와 피심인 엘지엔시스의 이○○ 팀장[15] 및 김△△ 차장은 2012. 7. 17. 17:00경 부산광역시 부산진구 개금1동 164-1번지 대도빌딩 4층에 소재하는 피심인 엘지엔시스의 부산지사 회의실에서 1차 모임을 가졌다. 이 모임에서 양 사는 피심인 화인정보기술이 피심인 일아아이티, 애크미컴퓨터와 함께 이 사건 입찰에 참여함에 있어 입찰 건별로 낙찰예정자(북구청 및 서구청 입찰은 애크미컴퓨터, 중구청 입찰은 화인정보기술, 부산진구청 입찰은 일아아이티)를 사전에 선정하고, 나머지 입찰참여자들은 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 형식적으로 입찰에 참여하는 방안을 논의하였다.[16]

34 한편, 피심인 화인정보기술은 이 모임에서 자신이 중구청 입찰 건에서 낙찰 받을 수 있도록 피심인 엘지엔시스가 협조하는 경우 일부 서버 제품 및 유지보수 서비스를 피심인 엘지엔시스로부터 매입하기로 함으로써 피심인 엘지엔시스에게 매년 서버 제품 매출 10억 원, 유지보수 서비스 매출 5억 원을 보장하기로 하였다.

35 이와 같은 사실은 아래 <표 19> 내지 <표 22>의 피심인 화인정보기술의

15) 피심인 엘지엔시스의 이○○ 팀장은 부산영업소와 대구영업소로 조직된 남부지방영업팀을 총괄하고 있으며, 남부지방영업팀은 부산・울산・경남・대구・경북지역의 영업을 담당하고 있다.
16) 피심인 엘지엔시스는 온나라시스템 구축에 소요되는 하드웨어 중 서버 제품 총판영업을 하고 있는 바, 피심인 애크미컴퓨터에게 서버 제품을 공급하고 있어 피심인 애크미컴퓨터와는 수직적 거래관계에 있고 IBM 제조 서버 대리점인 피심인 화인정보기술, 일아아이티와는 경쟁관계에 있다.

노○○ 이사 진술조서, 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사가 작성한 "LGNSYS 부산지사 김△△ 차장과 지자체 미팅내용"에 의해 확인된다.

<표 19> 화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

문2. 귀하가 작성한 'LGNSYS 부산지사 김△△ 차장과 지자체 미팅내용'의 작성 경위에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답2. 본인은 부산지역 구청에서 발주하는 '온나라시스템 구축 입찰'건 관련하여 지자체별 영업한 엘지엔시스(주) 협력업체가 낙찰업체가 될 수 있도록 협조요청하기 위하여 엘지엔시스(주) 부산지사 이○○ 팀장과 김△△ 차장과 아래와 같이 모임을 가졌습니다.

본인(화인정보기술 주식회사 노○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 이○○ 팀장, 김△△ 차장이 2012년 7월 17일 오후 5시경 부산시 개금1동 164-1 대도빌딩 4층에 소재한 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 부산지역 구청에서 발주하는 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 아래 <표 1>과 같이 직접 영업한 구청에 대해서는 영업한 소프트웨어사업자(화인정보기술 주식회사, 주식회사 일아아이티, 주식회사 애크미컴퓨터)를 낙찰예정자로 선정되도록 협의하였고, 이 협의 사항은 차후 엘지엔시스(주)의 협력업체인 (주)일아아이티, (주)애크미컴퓨터와 함께 다시 만나 의논하기로 하였습니다.

<표 1> 화인정보기술(주)·엘지엔시스(주) 간 1차 낙찰예정자 결정 현황

순번	발주처	입찰건명	계약자(낙찰예정자)	구청 영업업체
1	중구청	온나라시스템 구축	화인정보기술(주)	화인정보기술(주)
2	부산진구청	온나라시스템 구축	(주)일아아이티	(주)일아아이티
3	북구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	(주)애크미컴퓨터
4	서구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	(주)애크미컴퓨터

<표 20> 'LGNSYS 부산지사 김△△ 차장과 지자체 미팅내용'(소갑 제4호증)

LGNSYS 부산지사 김　　차장과 지자체 미팅 내용

1.일시: 2012년 7월 17일 오후 5시~6시 30분
2.장소: LGNSYS 부산지사 회의실
3.참석자: 김　차장, 이　팀장,노　인사
4.주요 내용
1)2012년 하반기 온나라시스템, 기록물관리시스템 프로젝트를 상호간에 협업한다.
2)프로젝트에 대한 설치, 교육, 서류 작업등을 화인에서 전담하여 지원한다.
3)본 건을 통해서 경남지역 아이웍스 컨소시엄처럼 부산지역도 화인컨소시엄으로 구성해 달라.
4)LGNSYS 자체 프로젝트의 설치지원에 대하여, 적정 비용을 LGNSYS가 화인에 지불하고 설치지원을 요청함
5)화인 대표이사의 답보를 제공하면, 여신초과 및 여신을 90일~120일까지 연장 가능함
6)중복이 확정된 프로젝트에 대하여, 사전오더를 진행 할 수도 있는데, 협의를 통해서 수용을 해 달라.
7)화인은 지자체외의 프로젝트에서 매년 상품매출 10억, 서비스 매출 5억을 LGNSYS에 보장하겠다.
8)부산교육청의 기록물관리시스템을 수주하면, LGNSYS에 일정 매출을 보장
9)화인에서 LGNSYS의 업무를 경감 시켜준다.(고객 예산작업, 유통경로 및 마진, 견적 작업 등....)
10)LGNSYS 부산지사에서 서비스팀을 2013년부터 통제하기때문에 유지보수에 대한 공유도 협업하자.

<표 21>　'LGNSYS 부산지사 김△△ 차장과 지자체 미팅내용'(소갑 제4호증)

5.온나라시스템(5개) 및 기록물관리시스템(2개) 매출 구조

고객	프로젝트	전체:억	화인	제품	입찰방법	계약자	H/W	S/W	비고
수영구	온나라시스템	4.5	2	P770	적격심사	대신네트웍스	화인정보기술	LGNSYS	대신에 화인을 통해서 H/W를 받아갈수 있도록 대신과 사전 조율 요망
북구	온나라시스템	3.3	1.2	P770	적격심사	애크미컴퓨터	화인정보기술	LGNSYS	온나라 프로젝트의 Key-Man이 정성숙 주무입니다.
서구	온나라시스템	3.3	1.2	P770	적격심사	애크미컴퓨터	화인정보기술	LGNSYS	
중구	온나라시스템	3.3	2.8	P770	적격심사	화인정보기술	화인정보기술	LGNSYS	
중구	기록물시스템	3	2.4	P720	제안평가	화인정보기술	화인정보기술	LGNSYS	온나라와 기록물의 부서 이원화로 주관부서 선정을 해야 함. LGN 도움
진구	온나라시스템	4	1	P770	제안평가	일아아이티	?	LGNSYS	엔지스인포텍,일아아이티와 경합지역으로 화인도 입찰에 참여 예정 일아와의 조율이 사전에 필요함
진구	기록물시스템	3	1	P720	제안평가	일아아이티	?	LGNSYS	전산계에서 일괄 추진합니다.
	합계	24.4	11.6						

<표 22>　화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답2. (중략) 위 모임에서 엘지엔시스(주)가 당사가 영업한 구청에 대해서 낙찰예정자가 되도록 협조해 줄 경우에 당사가 엘지엔시스(주)가 아닌 다른 총판 또는 제조사로부터 매입 가능한 상품 및 서비스 매출과 관련하여 매년 상품(서버)매출 10억 원과 서비스(유지보수)매출 5억 원을 엘지엔시스(주)에 보장하겠다고 약속하였습니다.

당사는 위 약속에 따라 엘지엔시스(주)에게 중구청 수요 스토리지와 수영구청 수요 가상스토리지플랫폼의 매출을 보장한 사례가 있습니다.

나) 2012. 8. 24. 2차 모임

36 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사, 피심인 엘지엔시스의 김△△ 차장은 피심인 일아아이티의 조○○ 이사와 함께 2012. 8. 24. 11:00경 엘지엔시스의 부산지사 회의실에서 2차 모임을 갖고 1차 모임에서 논의된 것과 동일한 내용으로 낙찰예정자를 결정하고 나머지 업체는 낙찰예정자를 위하여 형식적으로 입찰에 참여하기로 합의하였다.

37 이와 같은 사실은 아래 <표 23> 내지 <표 25>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사 진술조서, '화인 LG엔시스 협의결과'를 통해 확인된다.

<표 23> 화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

문3. 귀사가 참가한 부산지역 구청에서 발주한(중략) '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여 구청별 낙찰예정자 선정 경위와 투찰금액 산정에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답3. (중략) 본인(화인정보기술 주식회사 노○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, (주)일아아이티 조○○ 이사가 2012년 8월 24일 오전 11시경 부산시 개금1동 164-1 대도빌딩 4층에 소재한 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 부산지역 4개 구청에서 발주하는 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 아래 <표 2>와 같이 자신들이 영업한 구청에 대해서는 영업한 소프트웨어사업자(중략)를 낙찰예정자로 선정하였고 낙찰예정자는 들러리 업체들 보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.

<표 2> 화인정보기술(주)·(주)일아아이티·엘지엔시스(주) 간 2차 낙찰예정자 결정 현황

순번	발주처	입찰건명	낙찰예정자	구청 영업업체
1	중구청	온나라시스템 구축	화인정보기술(주)	화인정보기술(주)
2	부산진구청	온나라시스템 구축	(주)일아아이티	(주)일아아이티
3	북구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	(주)애크미컴퓨터
4	서구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	(주)애크미컴퓨터

<표 24> 일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

문2. 귀사가 참가한 부산지방조달청 또는 부산지역 구청에서 발주한 '온나라시스템 구축 입찰 건'과 관련하여 구청별 낙찰예정자 선정 경위와 투찰금액 산정에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답2. 부산지역 구청에서 발주한 '온나라시스템 구축 입찰'과 관련하여 본인(주식회사 일아아이티 조○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 2012년 8월 24일 오전 11시경 부산시 개금1동 164-1 대도빌딩 4층에 소재한 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 부산지역 구청에서 발주하는 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 아래 <표 1>과 같이 자신들이 영업한 구청에 대해서는 영업한 소프트웨어사업자(화인정보 주식회사, 주식회사 일아아이티, 주식회사 애크미컴퓨터)를 낙찰예정자로 선정하였고 낙찰예정자는 들러리 업체들 보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.

(중략) 본인은 위 모임 3일 후인 2012년 8월 27일 11시 30분경 화인정보기술(주) 노○○ 이사로부터 핸드폰으로 위 합의내용이 최종적으로 결정되었다는 사실을 통보받았습니다.

<표 25> '화인 LG엔시스 협의결과'(소갑 제2호증)

08/24 시군구 화인 미팅

화인 LG엔시스 협의 결과

FY12 온나라시스템 방향

	계약	HW	SW	교육지원
-수영구	대신	1A : svr, F:sto	대신	?
-북구	애크미	F	애크미	아이티엘정보
-서구	애크미	×	애크미	아이티엘정보
-진구	1A	1A	애크미	아이티엘정보
-중구	F	F	애크미	아이티엘정보

이○○팀장하고 직접 대화 결정 후 -> 김△△차장과 협의함.

다) 2012. 8. 27. 3차 모임

38 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사, 피심인 엘지엔시스의 김△△ 차장은 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장과 함께 북구청 입찰 건의 입찰 마감일인 2012. 8. 27. 11:00경 피심인 엘지엔시스의 부산지사 회의실에서 3차 모임을 갖고 1차, 2차

모임에서 논의된 내용을 최종 합의하였다. 위 피심인들은 2차 모임에서 논의된 입찰건별 낙찰예정자를 최종 확정하고, 나머지 업체는 낙찰예정자를 위하여 형식적으로 입찰에 참여하며, 낙찰예정자는 형식적 입찰참여업체들보다 더 낮은 가격으로 투찰하기로 하였다.

39 한편, 피심인 일아아이티의 임직원은 위 모임에 참여하지 않았으나, 일아아이티의 조○○ 이사가 2012. 8. 27. 11:30경 화인정보기술의 노○○ 이사로부터 위 합의내용을 휴대전화로 전달받아 이를 그대로 따르기로 하였다.

40 위와 같은 사실은 아래 <표 26> 내지 <표 27>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사 진술조서 등을 통해 확인된다.

<표 26> <u>화인정보기술 노○○ 이사의 진술조서(소갑 제2호증)</u>

위 모임을 가진 3일 후(2012. 8. 27.)

본인(화인정보기술 주식회사 노○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장은 2012년 8월 27일 오전 11시경 부산시 개금1동 164-1 대도빌딩 4층에 소재한 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 부산지역 4개 구청에서 발주하는 '온나라시스템 구축 입찰 건'과 관련하여 아래 <표 3>과 같이 자신들이 영업한 구청에 대해서는 영업한 소프트웨어사업자(화인정보기술 주식회사, 주식회사 일아아이티, 주식회사 애크미컴퓨터)를 낙찰예정자로 선정하였고 낙찰예정자는 들러리 업체들 보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 최종 합의하였다.

<표 3> 화인정보기술(주)·(주)애크미컴퓨터·엘지엔시스(주) 간 3차 낙찰예정자 결정 현황

순번	발주처 (생략)	입찰건명	낙찰예정자	낙찰자	구청 영업업체
1	중구청	온나라시스템 구축	화인정보기술(주)	**화인정보기술(주)**	화인정보기술(주)
2	부산진구청	온나라시스템 구축	(주)일아아이티	강동미디어	(주)일아아이티
3	북구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	**(주)애크미컴퓨터**	(주)애크미컴퓨터
4	서구청	온나라시스템 구축	(주)애크미컴퓨터	강동미디어	(주)애크미컴퓨터

본인(화인정보기술 주식회사 노○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장은 위 모임에서 결정한 최종 합의내용을 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 (주)일아아이티 조○○ 이사에게 전달하는 것으로 결정하였습니다.

이에 본인은 2012년 8월 27일 11시 30분경 (주)일아아이티 조○○ 이사에게 핸드폰으로 전화를 하여 위 최종 합의 내용을 전달하였으며, 연락 받은 (주)일아아이티 조○○ 이사도 위 합의 내용 그대로 따르기로 약속하였습니다.

<표 27> <u>일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)</u>

문2. 귀사가 참가한 부산지방조달청 또는 부산지역 구청에서 발주한 '온나라시스템 구축 입찰 건'과 관련하여 구청별 낙찰예정자 선정 경위와 투찰금액 산정에 대하여 구체적으로 설명하여 주십시오.

답2. (중략)본인(주식회사 일아아이티 조○○ 이사)과 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장, 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 2012년 8월 24일 오전 11시경 (중략) 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 부산지역 구청에서 발주하는 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 아래 <표 1>과 같이 자신들이 영업한 구청에 대해서는 영업한 소프트웨어사업자(중략)를 낙찰예정자로 선정하였고 낙찰예정자는 들러리 업체들보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였다.

(중략) 본인은 위 모임 3일 후인 2012년 8월 27일 11시 30분경 화인정보기술(주) 노○○ 이사로부터 핸드폰으로 위 합의내용이 최종적으로 결정되었다는 사실을 통보받았습니다.

2) 실행

41 피심인들은 위 합의를 토대로 각 업체의 투찰가격을 사전에 결정하고, 형식적 입찰참여자를 선정한 뒤 낙찰예정자보다 높은 투찰가격으로 입찰하도록 하는 방식으로 합의를 실행하였다.

42 입찰 결과, 부산광역시 북구청 입찰 건과 중구청 입찰 건에서는 낙찰예정자인 피심인 애크미컴퓨터와 피심인 화인정보기술이 각각 낙찰을 받았으나, 부산진구청 입찰 건 및 서구청 입찰 건에서는 합의에 가담하지 아니한 강동미디어가 최저가격으로 투찰하여 최종 낙찰자로 결정되었다.

43 이 사건 입찰의 구체적인 실행내역을 살펴보면 다음과 같다.

가) 북구청 온나라시스템 구축 입찰

44 피심인 3사는 2012년 8월경 북구청 '온나라시스템 구축' 입찰(2012. 7. 22. 입찰공고)에 참여함에 있어 낙찰예정자인 피심인 애크미컴퓨터가 낙찰 받도록 하기 위하여 피심인 화인정보기술은 형식적으로 입찰에 참여하고, 피심인 일아아이티는 입찰에 참여하지 않는 등의 방식으로 합의를 실행하였다.

45 북구청 입찰 건의 낙찰예정자로 선정된 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 북구청 입찰마감일일 2012. 8. 27. 11:00경 조달청 나라장터에서 북구청 입찰 건의 기초금액이 306,000천 원임을 확인하고, 자사의 투찰가격을 287,500천 원으로, 형식적으로 입찰에 참여하기로 한 피심인 화인정보기술의 투찰가격을 289,476천 원으로 각각 결정하였다. 이어 같은 날 13:00경 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사에게 위 투찰가격을 휴대전화 문자메시지로 전달하였고, 이를 전달 받은 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 2012. 8. 27. 13:33경 전달 받은 금액 대로 투찰하였으며, 피심인 애크미컴퓨터 김○○ 부장은 2012. 8. 27. 16:45경 피심인 화인정보기술보다 낮은 금액인 287,500천 원으로 투찰하여 피심인 애크미컴퓨터가 최종 낙찰자로 결정되었다.

46 이와 같은 사실은 아래 <표 28> 내지 <표 30>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사 진술조서, 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 진술조서, 그리고 조달청의 나라장터 물품 개찰결과 상세조회(소갑 제10호증) 등에 의해 확인된다.

<표 28> 화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답5. 부산지방조달청이 공고한 북구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여 이미 2012년 8월 24일 및 2012년 8월 27일 모임에서 낙찰예정자는 들러리 업체들 보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였고 구체적인 투찰금액은 아래와 같이 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장으로부터 핸드폰 문자메세지로 전달받았습니다. 본인은 2012.8.27.(개찰일 전날) 오후 1시경 낙찰예정자인 (주)애크미 컴퓨터 김○○ 부장으로부터 직접 핸드폰 연락이 와 투찰금액(289,476,000원)을 투찰하도록 전달 받았습니다. 본인은 위 내용대로 들러리 업체로 참여하였고 낙찰예정자인 (주)애크미컴퓨터가 287,500,000원으로 투찰하여 1순위 업체가 되어 적격심사에 합격하여 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하였습니다. (주)일아아이티는 입찰에 참여하지 않는 방식으로 낙찰예정자인 (주)애크미컴퓨터가 낙찰 받을 수 있도록 협조하였습니다.

<표 29> 일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

북구청 및 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여서는 당사는 입찰에 참여하지 않음으로써 낙찰예정자가 낙찰 받도록 경쟁을 회피함으로써 낙찰예정자인 (주)애크미컴퓨터가 낙찰 받을 수 있도록 협조하였던 것입니다.

<표 30> 애크미컴퓨터 김○○ 부장 진술조서(소갑 제2호증)

답3. 부산지방조달청이 공고한 북구청 수요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여(중략) 본인은 2012. 8. 27. (개찰일 전날) 오전 11시경 조달청 나라장터에서 기초금액 306,000,000원을 확인하고, 낙찰예정자인 당사는 287,500,000원으로 투찰금액을 결정하였고, 들러리 업체인 화인정보기술(주)는 289,476,000원으로 투찰금액을 결정하여 본인이 2012. 8. 27. (개찰일 전날) 오후 1시경 화인정보기술(주) 노○○ 이사에게 핸드폰으로 직접 연락하여 289,476,000원으로 투찰하도록 투찰금액을 알려주었습니다.

나) 중구청 온나라시스템 구축 입찰

47 피심인 3사는 2012년 9월 초 중구청 '온나라시스템 구축' 입찰 건(2012. 8. 30. 입찰공고)에 참여함에 있어 낙찰예정자인 피심인 화인정보기술이 낙찰받도록 하기 위하여 피심인 애크미컴퓨터와 일아아이티는 형식적으로 입찰에 참여하는 등의 방식으로 합의를 실행하였다.

48 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 입찰마감일의 전날인 2012. 9. 5. 11:00경 조달청 나라장터에서 기초금액이 329,000천 원임을 확인하고, 자사의 투찰가격을 306,000천 원으로, 피심인 애크미컴퓨터의 투찰가격을 309,200천 원으로, 피심인 일아아이티의 투찰가격을 314,080천 원으로 각각 결정하였으며, 이어 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 및 일아아이티의 조○○ 이사에게 위 투찰가격을 휴대전화 문자메시지로 전달하였다. 이를 전달 받은 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 2012. 9. 6. 8:37경, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사는 2012. 9. 5. 17:52경 전달받은 금액대로 투찰하였고, 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 2012. 9. 6. 9:27경 미리 결정한 금액 대로 투찰하였다.

49 입찰 결과, 가격기준으로 피심인 화인정보기술이 2순위, 피심인 애크미컴퓨터가 3순위, 피심인 일아아이티가 6순위로 선정되었다. 이후 가격기준으로 1순위에 선정되었던 엔지스인포텍(주)가 적격심사에서 탈락함에 따라 가격기준 2순위인 피심인 화인정보기술이 최종 낙찰자로 결정되었다.[17]

17) 입찰 결과, 최저가격 순서에 따라 1순위는 엔지스인포텍㈜, 2순위는 화인정보기술, 3순위는 애크미컴퓨터, 4순위는 ㈜오경정보기술, 5순위는 아이티엘정보(주), 6순위는 일아아이티가 각 선정되었다.

50 이와 같은 사실은 아래 <표 31> 내지 <표 34>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사 진술조서, 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 진술조서, 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 업무수첩, 그리고 조달청의 나라장터 물품 개찰결과 상세조회(소갑 제10호증)에 각 기재된 내용을 통해 확인된다.

<표 31> 화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답4. 부산 중구청에서 발주한 '온나라시스템 구축 입찰'간 투찰금액 결정과 관련하여 (중략) 본인은 2012.9.5.(기초금액 발표 당일, 개찰일 전날) 오전 11시경 조달청 나라장터에서 기초금액 329,000,000원을 확인하고, 낙찰예정자인 당사는 306,000,000원으로 투찰금액을 결정하였고, 들러리 업체인 (주)애크미컴퓨터와 (주)일아아이티는 각각 309,200,000원과 314,080,000원으로 투찰금액을 결정하여 본인이 2012. 9. 5. 오전 11시경 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장과 (주)일아아이티 조○○ 이사에게 핸드폰 문자메세지로 들러리 업체인 (주)애크미컴퓨터와 (주)일아아이티의 투찰금액을 각각 309,200,000원과 314,080,000원으로 전달하였고, 이에 들러리 업체인 (주)일아아이티 조○○ 이사는 2012. 9. 5. 오후 5시 52분경 당사에서 알려 준 투찰금액(314,080,000원)대로 투찰하였습니다. 또한 들러리 업체인 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장도 2012. 9. 6. 오전 8시 37분경 당사에서 알려 준 투찰금액(309,200,000원)대로 투찰하였습니다.

<표 32> 일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답3. (중략) 본인은 2012년 9월 5일 오후 5시 52분경 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 알려 준 투찰금액(314,080,000원)을 전달 받았습니다. 이에 본인은 2012년 9월 5일 오후 5시 52분경 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 알려 준 투찰금액(314,080,000원)대로 투찰하였습니다.

<표 33> 애크미컴퓨터 김○○ 부장 진술조서(소갑 제2호증)

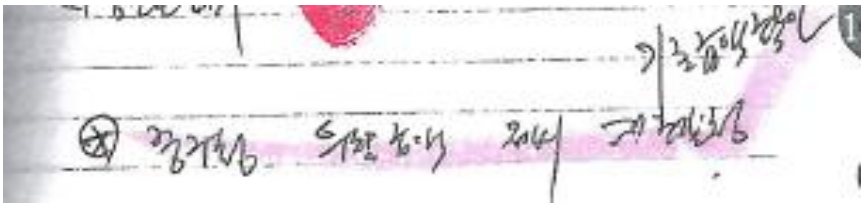
답3. 부산 중구청에서 발주한 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여 (중략)

이미 2012. 8. 27. 모임에서 낙찰예정자는 들러리 업체들 보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였고 구체적인 투찰금액은 아래와 같이 본인이(주식회사 애크미컴퓨터 김○○ 부장) 핸드폰 문자메세지로 화인정보기술(주) 노○○ 이사로부터 투찰금액을 전달 받았습니다.

본인은 2012. 9. 5.(기초금액 발표 당일, 개찰일 전날) 오전 11시경 화인정보기술(주) 노○○ 이사로부터 핸드폰 문자메세지로 투찰금액(309,200,000원)을 전달 받았습니다.

이에 본인은 2012. 9. 6. 오전 8시 37분경 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 알려 준 투찰금액(309,200,000원)대로 투찰하였습니다.

<표 34> 화인정보기술 노○○ 이사의 2012. 9. 5.자 업무수첩(소갑 제6호증)



다) 부산진구청 온나라시스템 구축사업 입찰 건

51 피심인 3사는 2012년 9월 초 부산진구청 '온나라시스템 구축' 입찰 건(2012. 9. 7. 입찰공고)에 참여함에 있어 낙찰예정자인 피심인 일아아이티가 낙찰 받도록 하기 위하여 피심인 애크미컴퓨터와 화인정보기술은 형식적으로 입찰에 참여하는 등의 방식으로 합의를 실행하였다.

52 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 입찰마감일인 2012. 10. 4. 9:00경 조달청 나라장터에서 기초금액이 368,000천 원임을 확인하고, 낙찰예정자인 피심인 일아아이티의 투찰가격을 344,080천 원으로, 형식적으로 입찰에 참여할 피심인 화인정보기술의 투찰가격을 348,128천 원으로, 자사의 투찰가격을 345,920천 원으로 각각 결정하였다. 이어 위 금액을 같은 날 9:31경 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사에게, 9:44경 피심인 일아아이티의 이△△ 부장에게 자사 이메일을 이용하여 전달하였

다.[18] 이를 전달받은 피심인 일아아이티의 이△△ 부장은 2012. 10. 4. 11:00경, 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 2012. 10. 4. 9:48경 전달받은 금액대로 투찰하였고, 피심인 애크미컴퓨터는 2012. 10. 4. 9.:50경 미리 결정한 금액대로 투찰하였다.

53 입찰 결과, 가격기준으로 피심인 일아아이티는 2순위로, 피심인 애크미컴퓨터는 3순위로, 피심인 화인정보기술은 4순위로 각 선정되었으나 합의에 참여하지 않은 강동미디어가 최저가격으로 투찰하여 최종 낙찰자로 결정되었다.

54 이와 같은 사실은 아래 <표 35> 내지 <표 39>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사 진술조서, 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 진술조서 및 2012. 10. 4.자 이메일, 그리고 조달청의 나라장터 물품 개찰결과 상세조회(소갑 제10호증)에 기재된 내용 등을 통해 확인된다.

<표 35> 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답6. 부산 부산지방조달청이 공고한 부산진구청 및 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여(중략) 이미 2012년 8월 24일 및 2012년 8월 27일 모임에서 낙찰예정자는 들러리 업체들보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였고 구체적인 투찰금액은 본인이 2012. 10. 4. (개찰일) 오전 9시 31분 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장으로부터 회사 메일(△@fineit.net)로 아래와 같이 투찰하도록 투찰금액을 전달받았습니다. 이에 부산진구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여 본인은 10월 4일 오전 9시 48분경 조달청 나라장터를 통해 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장이 알려 준 투찰금액(348,128,000원)대로 투찰하였습니다. 또한 부산 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여서도 본인은 10월 4일 오전 9시 49분경 조달청 나라장터를 통해 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장이 알려 준 투찰금액(325,940,000원)대로 투찰하였습니다.

18) 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 자사 이메일(이메일 주소 : △@acmesys.co.kr)을 통해 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사(이메일 주소 : △@fineit.net), 피심인 일아아이티의 이△△ 부장(이메일 주소 : △@lait.co.kr)에게 각 투찰금액을 전달하였다.

<표 36> 일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답4. (중략) 이미 2012년 8월 24일 모임[2012년 8월 27일 화인정보기술(주) 노○○ 이사의 핸드폰 연락 포함]에서 낙찰예정자는 들러리 업체들보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였고 구체적인 투찰금액은 당사의 이△△ 부장이 2012. 10. 4.(개찰일) 오전 9시 44분 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장으로부터 회사 메일(△@lait.co.kr)로 아래와 같이 투찰하도록 투찰금액(344,080,000원)을 전달 받았습니다. 이에 부산진구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여 본인은 10월 4일 오전 11시경 조달청 나라장터를 통해 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장이 알려 준 투찰금액(344,080,000원)대로 투찰하였습니다.

<표 37> 애크미컴퓨터 김○○ 부장 진술조서(소갑 제2호증)

부산지방조달청이 공고한 부산진구청・서구청 수요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여(중략) 본인은 2012.10.4.(개찰일 당일) 오전 9시경 조달청 나라장터에서 기초금액(부산진구청 : 368,000,000원, 서구청 : 344,000,000원)을 확인하고, 당사는 부산진구청 건(들러리 업체로 참가한 입찰임)을 345,920,000원으로 서구청 건(낙찰예정자로 참가한 입찰임)을 322,500,000원으로 투찰금액을 결정하였고, 들러리 업체인 화인정보기술(주)는 부산진구청 건을 348,128,000원으로 서구청 건을 325,940,000원으로 투찰금액을 결정하였고 낙찰예정자인 (주)일아아이티는 부산진구청 건을 344,080,000원으로 투찰금액을 결정하였습니다. 이에 본인이(주식회사 애크미컴퓨터 김○○ 부장) 회사메일(△@acmesys.co.kr)로 화인정보기술(주) 노○○ 이사(메일주소 : △@fineit.net, 부산진구청 및 서구청 2건)과 (주)일아아이티 이△△ 부장(메일주소 : △@lait.co.kr, 서구청 1건)에게 아래와 같이 투찰금액을 전달하였습니다.

<표 38> 애크미컴퓨터 김○○ 부장이 2012. 10. 4.자로 전송한 이메일(소갑 제5호증)

보낸 사람: 김 [@acmesys.co.kr]
보낸 날짜: 2012년 10월 4일 목요일 오전 9:31
받는 사람: '노
제목: 투찰 부탁드립니다

안녕하십니까
㈜애크미컴퓨터의 김 입니다.

이사님 추석은 잘보내셨는지요. ^^

부산진구와 서구 투찰부탁드립니다

1. 부산진구
   - 공고번호 : 20120907109
   - 공고명 : 온-나라시스템 구축
   - 투찰금액 : 348,128,000원

<표 39> 애크미컴퓨터 김○○ 부장이 2012. 10. 4.자로 전송한 이메일(소갑 제5호증)

김재영

보낸 사람: 김 [@acmesys.co.kr]
보낸 날짜: 2012년 10월 4일 목요일 오전 9:44
받는 사람: @1at.co.kr'
제목: 부산진구 투찰

안녕하십니까
㈜애크미컴퓨터의 김 입니다.

부산진구는 다음과 같이 투찰하시면 될 것 같습니다.

1. 부산진구
   - 공고번호 : 20120907109
   - 공고명 : 온-나라시스템 구축
   - 투찰금액 : 344,080,000원

수고하십시오

라) 서구청 온나라시스템 구축사업 입찰 건

55 피심인 3사는 2012년 10월 초 서구청 '온나라시스템 구축 관련 H/W, S/W 등 구입' 입찰(2012. 9. 7. 입찰공고)에 참여함에 있어 낙찰예정자인 피심인 애크미컴퓨터가 낙찰 받도록 하기 위하여 피심인 화인정보기술은 형식적으로 입찰에 참여하고, 피심인 일아아이티는 입찰에 참여하지 않는 등의 방식으로 합의를 실행하였다.

56 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 입찰마감일인 2012. 10. 4. 9:00경 조달청 나라장터에서 기초금액이 344,000천 원임을 확인하고, 피심인 화인정보기술의 투찰가격을 325,940천 원으로 정하고, 자사의 투찰가격을 322,500천 원으로 결정하였으며, 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사에게 위 투찰가격을 이메일로 전달하였다.[19] 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 2012. 10. 4. 9:49경 전달받은 금액대로 투찰하였고, 피심인 애크미컴퓨터도 2012. 10. 4. 9:49경 사전에 결정한 금액대로 투찰하였다.

57 입찰 결과, 가격기준으로 피심인 애크미컴퓨터는 3순위, 피심인 화인정보기술은 5순위가 되었으나 합의에 참여하지 않은 강동미디어가 최저 가격으로 투찰하여 최종 낙찰자로 결정되었다.

58 이와 같은 사실은 아래 <표 40> 내지 <표 43>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 진술조서, 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 진술조서 및 2012. 10. 4. 자 이메일, 그리고 나라장터 물품 개찰 결과 상세조회(소갑 제10호증)에 기재된 내용 등을 통해 확인된다.

<표 40> 화인정보기술 노○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

답6. 부산 부산지방조달청이 공고한 부산진구청 및 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여(중략) 이미 2012년 8월 24일 및 2012년 8월 27일 모임에서 낙찰예정자는 들러리 업체들보다 더 낮은 금액으로 투찰하기로 합의하였고 구체적인 투찰금액은 본인이 2012. 10. 4.(개찰일) 오전 9시 31분 (주)애크미컴퓨터 김○○ 부장으로부터 회사 메일(△@fineit.net)로 아래와 같이 투찰하도록 투찰금액을 전달받았습니다.(중략) 또한 부산 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여서도 본인은 10월 4일 오전 9시 49분경 조달청 나라장터를 통해 (주)애크미 컴퓨터 김○○ 부장이 알려 준 투찰금액(325,940,000원)대로 투찰하였습니다.

19) 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장은 자사 이메일(이메일 주소 : △@acmesys.co.kr)을 이용하여 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사(이메일 주소 :△@fineit.net)에게 투찰금액을 전달하였다.

<표 41> 일아아이티 조○○ 이사 진술조서(소갑 제2호증)

북구청 및 서구청 소요 '온나라시스템 구축 입찰'건과 관련하여서는 당사는 입찰에 참여하지 않음으로써 낙찰예정자가 낙찰 받도록 경쟁을 회피함으로써 낙찰예정자인 (주)애크미컴퓨터가 낙찰 받을 수 있도록 협조하였던 것입니다.

<표 42> 애크미컴퓨터 김○○ 부장 진술조서(소갑 제2호증)

부산지방조달청이 공고한 부산진구청・서구청 수요 '온나라시스템 구축 입찰'건 투찰금액 결정과 관련하여(중략) 본인은 2012.10.4.(개찰일 당일) 오전 9시경 조달청 나라장터에서 기초금액(부산진구청 : 368,000,000원, 서구청 : 344,000,000원)을 확인하고, 당사는 부산진구청 건(들러리 업체로 참가한 입찰임)을 345,920,000원으로 서구청 건(낙찰예정자로 참가한 입찰임)을 322,500,000원으로 투찰금액을 결정하였고, 들러리 업체인 화인정보기술(주)는 부산진구청 건을 348,128,000원으로 서구청 건을 325,940,000원으로 투찰금액을 결정하였고 낙찰예정자인 (주)일아아이티는 부산진구청 건을 344,080,000원으로 투찰금액을 결정하였습니다. 이에 본인이(주식회사 애크미컴퓨터 김○○ 부장) 회사메일(△@acmesys.co.kr)로 화인정보기술(주) 노○○ 이사(메일주소 : △@fineit.net, 부산진구청 및 서구청 2건)과 (주)일아아이티 이△△ 부장(메일주소 : △@lait.co.kr, 서구청 1건)에게 아래와 같이 투찰금액을 전달하였습니다.

<표 43> 애크미컴퓨터 김○○ 부장이 2012. 10. 4.자로 전송한 이메일(소갑 제5호증)

김재영

보낸 사람: 김: [@acmesys.co.kr]
보낸 날짜: 2012년 10월 4일 목요일 오전 8:31
받는 사람: '노
제목: 투찰 부탁드립니다

안녕하십니까
㈜애크미컴퓨터의 김 입니다.

이사님 추석은 잘보내셨는지요. ^^

부산진구와 서구 투찰부탁드립니다

1. 부산진구
   - 공고번호 : 20120907109
   - 공고명 : 온-나라시스템 구축
   - 투찰금액 : 346,128,000원

2. 부산서구
   - 공고번호 : 20120907117
   - 공고명 : 온-나라시스템 구축 관련 장비 H/W, S/W 등 구입
   - 투찰금액 : 325,940,000원

투찰시간이 10월 4일 13시까지입니다

수고하십시오

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[20]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[21]

20) 2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정된 것을 말한다.
21) 2012. 6. 19. 대통령령 23864호로 개정된 것을 말한다.

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

59 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제8호 해당 여부

60 법 제19조 제1항 제8호의 “입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”라 함은 입찰에 참가한 사업자들이 낙찰자를 사전에 선정하는 협의를 하거나 상호 간에 투찰가격 등을 협의하는 행위를 말한다. 피심인들의 위 2. 가. 행위는 이 사건 입찰의 낙찰자 및 투찰가격을 결정하기 위한 것이므로 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

61 법 제19조의 ‘합의’란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여

기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[22]

62 살피건대, 피심인들이 이 사건 입찰을 위하여 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 합의로 결정한 사실, 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들은 사전에 결정한 가격대로 입찰하는 등 형식적으로 입찰에 참가하기로 한 사실, 대기업으로서 이 사건 입찰에 참여가 제한되는 피심인 엘지엔시스의 경우 각 입찰 건별 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 협조하는 대신 각 낙찰예정자에게 온나라시스템 입찰의 구성물품 전부를 공급하고 피심인 화인정보기술로부터 일정 매출을 보장받기로 한 사실 등이 관련 증거에 의하여 인정되므로 피심인들 간 합의가 성립되었다고 할 것이다.

다) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

63 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말하는 바, 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[23]

22) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결 참조.
23) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조.

(2) 경쟁제한성 여부

64 피심인들이 낙찰예정자를 사전에 합의로 결정하고 정해진 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 다른 피심인들이 형식적으로 입찰에 참여함으로써 경쟁이 상당 부분 제한되었다는 점, 입찰에 참여하는 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력, 낙찰가능성 등을 종합적으로 감안하여 독자적으로 판단한 투찰가격으로 경쟁하였다면 낙찰가격이 하락할 수 있었다는 점,[24] 대기업의 입찰참여가 제한되는 이 사건 입찰에서 대기업인 엘지엔시스가 나머지 피심인 3사와의 합의과정에 적극 관여하여 탈법적·우회적인 방법으로 이 사건 입찰에 참여한 점 등을 고려하면, 피심인들의 행위는 당해 입찰에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

라) 공동행위 인가여부

65 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

66 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위로 인정된다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

67 피심인 엘지엔시스는 이 사건 입찰 구성물품을 피심인 3사에게 공급하고 있어 자신과 피심인 3사와의 관계는 직접적인 경쟁관계에 있는 것이 아닌 바, 경쟁

24) 이 사건 입찰에서 피심인 3사의 평균 투찰율은 93.71%로서 피심인 3사 중 경영상태 점수가 가장 낮은 피심인 화인정보기술을 기준으로 적용하여 산출한 낙찰 가능 최저투찰율인 81.50%보다 월등히 높은 바, 이를 통해 이 사건 합의가 피심인 3사의 투찰가격 결정에 영향을 미쳤음을 알 수 있다(낙찰 가능 최저투찰율이란 피심인 화인정보기술을 기준으로 할 경우 물품납품이행능력 점수가 이행실적 20점, 기술능력 10점, 경영상태 18점으로서 총 48점이므로 적격심사 합격점수인 85점을 통과하기 위해서는 최소 가격점수가 37.0점 이상이 되어야 하고, 해당 점수를 투찰율로 환산하면 81.50% 이상이 되어야 한다).

사업자간의 수평적 합의를 전제로 하는 법 제19조 제1항 전단이 적용될 수 없고, 피심인 3사와는 직접적인 이익배분 관계가 없어 이 사건 합의에 참여할 유인이 없으며, 자신은 표준형 온나라시스템을 최적의 상태로 구축(구성)할 수 있는 유일한 사업자로서 기술지원 등을 이유로 모임에 참여한 것으로서 해당 행위는 소극적 방관에 불과하여 동조 제1항 후단의 교사에 준하는 행위에도 해당하지 않아 자신과 피심인 3사와의 사이에는 합의가 성립된 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

68 살피건대, 피심인 엘지엔시스는 다음과 같은 점에서 이 사건 합의형성 및 실행과정에 적극 관여하였음이 인정되므로 피심인의 주장은 타당하지 아니하여 이를 받아들이지 아니한다.

69 첫째, 경쟁관계에 있지 아니한 사업자의 경우에도 경쟁관계에 있는 다른 사업자들과 공동으로 법 제19조 제1항 소정의 부당한 공동행위를 할 수 있는 바,[25] 피심인 엘지엔시스는 온나라시스템 구축 입찰에서 대기업의 입찰참여가 제한되자 탈법적·우회적인 방법으로 이 사건 입찰의 전체 구성물품에 대한 사실상의 독점공급권을 획득·유지하고자 이 사건 합의에 적극 관여한 것으로 볼 수 있는 바, 담합의 결과로 인해 매출이 증대되는 등 직접적인 이해관계가 인정된다.

70 온나라시스템 구축 입찰은 시스템 구축 및 운영을 위한 하드웨어(서버, 스토리지), 소프트웨어, 용역지원 등을 통합하여 구매하는 입찰로서 특정 업체에 독점공급권이 인정되지 않으므로 낙찰자는 제조사 또는 총판(대리점)으로부터 자유로이 각 구성물품을 공급받아 수요기관에 납품할 수 있다.

71 하드웨어 중 서버 제품의 경우 총판 또는 대리점이 제조사와 낙찰자 간 중간유통을 담당하고 있으나, 피심인 엘지엔시스 이외에 다른 총판이나 대리점들도 제품 공급이 가능하며,[26] 동등 이상 제품의 공급이 가능하므로 IBM 제조 하드웨어

25) 서울고법 2009. 10. 7. 선고 2009누2483 판결, 서울고법 2012. 7. 11. 선고 2011누25717판결, 서울고법 2012. 9. 19. 선고 2011누30566 판결, 서울고법 2012. 10. 11. 선고 2012누3028 판결 등 참조.

26) 피심인 엘지엔시스는 서버 제조사인 IBM으로부터 영업기회 발굴(Opportunity Identification)에 대한 대가로서 유리한 조건에 제품을 공급받을 수 있는 구두확약을 확보하고 있는 바, 피심인 3사가 이 혜택을 받기 위해서는 자신과 거래할 수밖에 없고, 피심인 엘지엔시스는 수익 감소에 대한 우려가

사양으로 입찰 공고된 경우 HP 서버 제품 또는 오라클 서버 제품을 공급하는 것도 가능하다.

72 한편, 서버를 제외한 하드웨어, 소프트웨어, 용역 지원 공급은 낙찰사가 제조사로부터 직접 구매하여 납품하는 것이 가능하며, 특히 일부 소프트웨어 제품의 경우 발주처와 제조사간에 사전물품공급 및 기술지원협약이 체결되어 있어 낙찰자는 해당 협약체결사로부터 물품을 공급받는 것도 가능하다.

73 따라서, 피심인 엘지엔시스는 이 사건 입찰 구성물품 중 서버 제품과 관련하여서는 피심인 애크미컴퓨터와의 사이에 해당 제품을 공급하는 수직적 관계에 있으나, 피심인 화인정보기술, 일아아이티와는 서버 제품 총판과 대리점의 관계로서 서버 제품 공급과 관련하여서는 서로 경쟁관계에 있다고 할 수 있다. 또한, 서버 제품을 제외한 나머지 구성물품은 누구나 제조사나 발주처와의 사이에 사전 공급협약을 체결한 업체로부터 자유롭게 공급받을 수 있어 반드시 피심인 엘지엔시스를 중간유통단계로 하여 구매할 이유가 없으므로 해당 제품 공급과 관련하여서는 원칙적으로 경쟁관계에 있는 것으로 보아야 할 것이다.

74 이처럼 이 사건 입찰과 관련하여 피심인 엘지엔시스는 독점공급권이 없음에도 불구하고,[27] 피심인 3사와의 합의를 이용하여 낙찰예정자가 최종 낙찰된 북구청 입찰 건과 중구청 입찰 건에서 아래 <표 44>와 같이 하드웨어, 소프트웨어, 용역 지원 등 전 구성물품을 독점공급하였으며, 합의에 참여하지 아니한 강동미디어가 낙찰 받은 부산진구청 입찰 건과 서구청 입찰 건에서도 전체 구성물품의 공급권을 사실상 독점하였다.[28]

없어서 이 사건 합의에 참여할 유인이 없었다고 주장하나, 살피건대 IBM 법무팀 홍○○ 실장의 확인서(소갑 제19호증) 중 "만일 IBM의 부산지역 다른 총판인 코오롱글로벌(주) 또는 동부씨엔아이(주)의 협력업체가 낙찰자로 선정되어 코오롱글로벌(주) 또는 동부씨엔아이(주)가 서버를 요청하였을 경우에도 IBM은 엘지엔시스(주)에 공급한 가격과 동일하게 서버를 공급할 수 있었으며, OI 확보에 따른 할인 혜택은 표준가(소비자가) 대비 1.5%에 지나지 않고, 이 사건 입찰 건의 일부 기종(P770 제품)의 경우에는 OI에 따른 할인혜택을 부여하지 않고 있다"는 내용이 있는 것으로 미루어 피심인 엘지엔시스의 주장은 타당하지 않는 것으로 판단된다.

27) '엘지엔시스 부산지사 업무보고자료'(소갑 제11호증)에도 부산진구청과 북구청 온나라시스템 구축 사업이 '수주경합'으로 기재되어 있다.

28) 이 사건 심의일에 출석한 강동미디어의 이×× △△△은 자사가 낙찰 받은 부산진구청 입찰 건과 서구청 입찰 건에서 제조·공급사들(사전물품공급 및 기술지원 협약 체결 업체를 포함)이 이 사건 입

<표 44> 엘지엔시스의 온나라시스템 구성물품 매입·매출 현황

(단위 : 천 원, 부가가치세 별도)

품목	수요기관	매입액(A)	매출액(B)	판매이익 (C=B-A)	이익률 (D=C/A)
하드웨어 및 소프트웨어	북구청	157,240	179,000	21,760	13.8%
	중구청	167,311	181,100	13,789	8.2%
계		324,551	360,100	35,549	10.9%

* 자료출처 : 피심인 엘지엔시스 제출자료

75 둘째, 피심인 화인정보기술, 일아아이티는 IBM 서버 제품 대리점으로서 제조사로부터 직접 서버 제품을 공급받는 것이 가능하고, 낙찰자에게 서버 제품을 공급하는 부분에 있어서는 총판인 피심인 엘지엔시스와 경쟁관계에 있음에도 불구하고[29] 이 사건 입찰에서 피심인 엘지엔시스가 자신의 낙찰을 돕는 대가로 하드웨어를 포함한 구성물품 전부를 피심인 엘지엔시스를 경유하여 공급받기로 하였다. 그 결과, 피심인 엘지엔시스는 매출이 증대되었을 뿐만 아니라 서버 제품 공급 부문에서 피심인 화인정보기술, 일아아이티와의 경쟁이 제한되어 상대적으로 안정적인 수익을 보장받게 되었다.

76 이와 같은 사실은 아래 <표 45>의 피심인 애크미컴퓨터의 김○○ 부장 진술조서를 통해 확인된다.

<표 45> 애크미컴퓨터 김○○ 부장의 진술조서(소갑 제2호증)

찰에서 피심인 엘지엔시스가 사실상의 독점권을 보유하고 있다는 이유로 직접 공급을 거부하여 전 구성물품을 피심인 엘지엔시스를 경유하여 공급받아 발주처에 제공한 사실이 있다고 진술하였다.

29) 피심인 화인정보기술의 경우 2012년 부산광역시 수영구청 온나라시스템 입찰 건에서 낙찰자인 대신네트웍스(주)에게 IBM 서버 제품을 공급하였다(소갑 제13호증, 대신네트웍스(주)의 김×× 확인서 참조).

답2. 본인과 화인정보기술(주) 노○○ 이사, 엘지엔시스(주) 김△△ 차장이 2012년 8월 27일 오전 11시경 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에 모인 자리에서 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장은 “본인과 화인정보기술(주) 노○○ 이사가 부산지역 북구청 등 4개 지자체에서 발주하는 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 영업한 사업자[화인정보기술(주), (주)일아아이티, (주)애크미컴퓨터]를 낙찰예정자로 선정하기로 합의”하는 자리에 동석하여 위 합의내용을 숙지하였습니다. 본인이 생각하기로 엘지엔시스(주) 부산지사 김△△ 차장이 이 모임에 동석한 이유는 업체들 간의 분쟁을 사전에 막고 영업한 구청에 대해서 영업한 업체가 낙찰예정자가 되도록 정리하는 차원이었으며, 이로 인해 엘지엔시스(주)는 안정적인 매출과 영업이익을 확보할 수 있었습니다.(화인정보기술(주)과의 과다한 경쟁을 피함으로써 안정적인 매출과 영업이익을 확보할 수 있었습니다.)

77 이와 더불어 피심인 엘지엔시스는 피심인 화인정보기술이 중구청 입찰 건을 수주하도록 돕는 대가로 지자체 사업 이외에 총 15억 원의 매출을 보장받기로 하였으며, 실제로 피심인 엘지엔시스는 합의 참여의 대가로서 피심인 화인정보기술에게 총 2억 1,500만 원 상당의 물품을 판매하였다.

78 이와 같은 사실은 아래 <표 46>의 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사 확인서를 통해 확인된다.

<표 46> 화인정보기술 노○○ 이사 확인서(소갑 제3호증)

본인과 엘지엔시스(주) 부산지사 이○○ 팀장, 김△△ 차장이 당사가 영업한 구청에 대해서는 당사가 온나라시스템 구축 입찰 건과 관련하여 낙찰 받을 수 있도록 할 목적으로 2012년 7월 17일 오후 5시경 엘지엔시스(주) 부산지사 회의실에서 모임을 가졌습니다.

이 모임에서 엘지엔시스(주)가 당사가 영업한 구청에 대해서 낙찰예정자가 되도록 협조해 줄 경우에 당사는 매년 상품(서버 등) 매출 10억 원과 서비스(유지보수) 매출 5억 원[당사가 엘지엔시스(주)가 아닌 다른 총판 또는 제조사로부터 매입 가능한 상품 또는 서비스매출을 말함]을 엘지엔시스(주)에게 보장하겠다고 약속한 바 있습니다.

이에 따라 당사는 붙임 1 자료와 같이 중구청 스토리지 매출 17백만 원(세금계산서 발행일 2012. 12. 28.)과 수영구청 히타치가상스토리지플랫폼(VSP) 등 매출 198백만 원(세금계산서 발행일 2012. 12. 31.)의 매출을 엘지엔시스(주)에게 보장하였습니다.

※ 당사는 중구청 수요 EMC스토리지 및 수영구청 수요 가상스토리지플랫폼 등은 엘지엔시스(주)가 아닌 다른 총판 또는 제조사(효성인포메이션)로부터 매입 가능한 제품이었으나 사전에 약속한 매출보장 차원에서 엘지엔시스(주)로부터 구매하였음.

79 셋째, 아래 <표 47>에서 보는 바와 같이 피심인 엘지엔시스가 2012. 11. 8. 작성한 '남부지방영업팀 프로젝트 추진현황'은 중구청 입찰에서 엔지스인포텍(주)가 1순위로 입찰한 것과 부산진구청 입찰과 서구청 입찰에서 강동미디어가 낙찰 받는 등 합의내용대로 실행되지 않은 부분을 '입찰사고'로 표현하고 있는 것으로 볼 때 피심인 엘지엔시스가 합의내용을 충분히 인식하고 있었던 것으로 판단되는 바 피심인 엘지엔시스의 담합가담 사실을 인정할 수 있다.

<표 47> '남부지방영업팀 프로젝트 추진현황(Task)'(소갑 제8호증)

2. 진행 프로젝트

가) 시군구 온나라시스템(부산(수영/북구), 경남(하동/사천/의령), 경북(상주/칠곡/봉화/영양))

① 제 품 명 : IBM서버

② 사업 규모 : 4억

③ 사업 시기 : 2012. 5월~10월

④ 경쟁 환경 : 대신네트웍스 외

⑤ 진행 상황 : 견적/RFP 지원중

▶ 견적/RFP 지원중

▶ 서버: IBM/오라클, DB:오라클/티맥스, EM:핸디DM 영업중

▶ 부산(5곳): 수영(사전규격공고(7/25)->8/17일입찰->대신네트웍스(수주완료)),북구(사전규격공고(7/25
중구(9월6일 입찰->엔지스인포텍 수주, 입찰사고->적격심사탈락->화인정보기술수주)
서구(10월4일 입찰->입찰사고,강동미디어),진구(10월4일 입찰->입찰사고,강동미디어->적

▶ 경남: 하동(5/25 수주),사천(6/14 수주),의령(6/7 수주)

▶ 경북(3곳): 상주(추경확보실패),봉화(5/18 수주),
봉화S/W(8월입찰지연->9월11일 입찰->샘터정보기술,예가가 낮아서, 재입찰예정->9월21
영양(8월입찰지연->9월 17일 공고,9월26일 입찰->협력사 SE코리아 수주)
칠곡(8월입찰지연->DBMS:수주완료,H/W: 9월13일 입찰->이엔맵정보 수주완료),

80 또한, 피심인 엘지엔시스는 이 사건 합의와 관련하여 자신의 부산지사 사무실에서 입찰준비의 기술적 논의를 위해 모임을 가졌던 것이고, 피심인 화인정보기술 등의 일방적인 제안으로 낙찰예정자 결정 등이 논의되었던 것으로서 통상적인 협의과정에 불과하다고 주장하나, 살피건대 특정 사업자를 낙찰예정자로 선정할 것인지에 대해서 논의하는 것을 통상적인 협의과정으로 볼 수 없으며 다음과 같이 피심인 엘지엔시스가 피심인 3사와의 담합에 적극적으로 관여하였다는 점을 감안할 때, 피심인의 주장은 이유 없다.

81 이 사건 3차례에 걸친 모임이 모두 피심인 엘지엔시스의 부산지사 사무실에서 개최되었고, 피심인 엘지엔시스의 임직원들이 3회의 모임에 모두 참여하였다는 점, 피심인 화인정보기술이 2012. 7. 17. 1차 모임에서 피심인 엘지엔시스와 함께 피심인 3사가 이 사건 입찰을 나누어 낙찰 받는 방안을 논의하면서 각 낙찰예정자가 낙찰 받도록 협조할 것을 피심인 엘지엔시스에게 요청한 점, 이러한 요청에 따라 2차 모임(2012. 8. 24.)에는 피심인 엘지엔시스, 화인정보기술 등 2개사 이외에 피심인 일아아이티를 참석시켜 동일 내용에 대해 협의한 점, 이어 3차 모임(2012. 8. 27.)에는 피심인 엘지엔시스의 협력사인 피심인 애크미컴퓨터까지 참석시켜 동일 내용으로 최종합의하고 실행한 점 등으로 볼 때 피심인 엘지엔시스가 이 사건 합의의 기초를 마련하고 최종 합의 완성시까지 관여하였던 사실을 확인할 수 있다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

82 이 사건 공동행위는 2012. 7. 17. 시작되어 이 사건 입찰 중 가장 시기가 늦은 부산진구청 입찰 건과 서구청 입찰 건의 입찰마감일인 2012. 10. 4. 이후에도 <표 46>에서 보는 것과 같이 입찰 관련 합의의 나머지 실행행위를 하고 있는 것이 엿보이는바, 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법(2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 따라 시정명령을 부과한다.

83 피심인들의 위반행위는 입찰담합에 해당하여 행위의 성격상 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2012. 6. 19. 대통령령 제23864호로 개정된 것을 말한다) 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

84 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 이 사건 입찰과 관련하여 각 입찰 건별 낙찰예정자 및 투찰금액을 사전에 합의하여 실행한 것으로서 입찰담합에 해당한다. 북구청 입찰 건과 중구청 입찰 건은 낙찰예정자가 낙찰되어 최종 계약이 체결되었으므로 각 계약금액을,[30] 부산진구청 입찰 건과 서구청 입찰 건은 낙찰예정자가 낙찰되

30) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 1) : 낙찰이 된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

지 아니하였으므로 각 예정가격을 기준으로 하되, 각 금액에서 부가가치세를 제외한 금액을 합산하여 각 피심인의 관련매출액으로 한다.

나) 부과기준율

85 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 낙찰 예정자 및 투찰가격을 사전에 결정하는 입찰담합인 점, 피심인들의 시장점유율이 약 50%에 달하는 점[31], 행위의 성격상 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대 효과는 없는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 7.0～10.0%의 부과기준율을 적용하되, 이 사건 위반 행위의 파급효과가 부산지역 4개 구청의 온나라시스템 입찰 건에 한정되는 점, 피심인들 외에 이 사건 입찰에 참여한 다른 사업자들과는 일정 부분 경쟁이 이루어져 신규 업체가 2건의 입찰을 최종 낙찰 받은 점 등을 고려하여 8%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

86 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정하되, 북구청 입찰 건의 경우 형식적으로 입찰하여 낙찰 받지 못한 피심인 화인정보기술에 대해서는 '탈락한 자'로 보고, 합의에 가담하였으나 입찰에 참여하지 않은 피심인 일아아이티, 엘지엔시스에 대해서는 '응찰하지 아니한 자'로 보아 해당 입찰 건의 산정기준을 각 2분의 1로 감액한다. 중구청 입찰 건의 경우 형식적으로 입찰하여 낙찰 받지 못한 피심인 애크미컴퓨터, 일아아이티에 대해서는 '탈락한 자'로 보고, 합의에 가담하였으나 입찰에 참여하지 않은 피심인 엘지엔시스에 대해서는 '응찰하지 아

31) 이 사건 입찰은 지방자치단체계약법에 의해 입찰참가자격을 부산광역시에 소재하는 사업자로 한정(지역제한)하고 있으므로 이 사건의 관련시장은 부산지역 4개 지자체 발주 온나라시스템 구축 입찰시장으로 특정한다. 이 사건 입찰에 참여한 부산지역 사업자는 화인정보기술(2011년 매출액 3,690백만 원), 일아아이티(2011년 매출액 12,153백만 원), 애크미컴퓨터(2011년 매출액 4,431백만 원), 대신네트웍스(주)(2011년 매출액 3,122백만 원), (주)오경정보기술(2011년 매출액 1,520백만 원), 아이티엘정보(주)(2011년 매출액 812백만 원), (주)컴솔텍(2011년 매출액 2,238백만 원), (주)피케이티(2011년 매출액 6,029백만 원), 투존인포(주)(2011년 매출액 1,277백만 원), 엔지스인포텍(주)(2011년 매출액 1,248백만 원), 강동미디어(2011년 매출액 4,945백만 원)이며 이들 11개 사업자의 2011년 기준 전체 매출액은 41,465백만 원으로서, 이 사건 피심인 3사의 매출액 합이 20,274백만 원인 점을 감안할 때 이 사건 부당공동행위 관련 참여사업자의 시장점유율은 48.8%인 것으로 판단된다(엘지엔시스는 대기업 입찰참가 제한으로 입찰에 참여하지 않아 관련시장 획정에 있어서 시장점유율 산정대상에서 제외하였다).

니한 자'로 보아 해당 입찰 건의 산정기준을 2분의 1로 감액한다.[32] 부산진구청 입찰 건의 경우 피심인 3사가 모두 낙찰 받지 못하였으므로 '탈락한 자'로 보고, 합의에 가담하였으나 입찰에 참여하지 않은 피심인 엘지엔시스에 대해서는 '응찰하지 아니한 자'로 보아 해당 입찰 건의 산정기준을 각 2분의 1로 감액한다. 서구청 입찰 건의 경우 입찰에 참여하여 낙찰 받지 못한 피심인 화인정보기술, 애크미컴퓨터는 '탈락한 자'로 보고, 합의에 가담하였으나 입찰에 참여하지 않은 피심인 일아아이티, 엘지엔시스를 '응찰하지 아니한 자'로 보아 해당 입찰 건의 산정기준을 각 2분의 1로 감액한다.

87 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 48>과 같다.

<표 48> 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액		부과기준율	탈락 등 감액율	산정기준
화인정보기술	북구청 입찰	261,363,636	8%	50%	10,454,545
	중구청 입찰	278,181,818	8%	-	22,254,545
	부산진구청 입찰	335,769,090	8%	50%	13,430,763
	서구청 입찰	312,549,045	8%	50%	12,501,961
	합계	1,187,863,589	-	-	58,641,814
일아아이티	북구청 입찰	261,363,636	8%	50%	10,454,545
	중구청 입찰	278,181,818	8%	50%	11,127,272
	부산진구청 입찰	335,769,090	8%	50%	13,430,763
	서구청 입찰	312,549,045	8%	50%	12,501,961
	합계	1,187,863,589	-	-	47,514,541
애크미컴퓨터	북구청 입찰	261,363,636	8%	-	20,909,090
	중구청 입찰	278,181,818	8%	50%	11,127,272
	부산진구청 입찰	335,769,090	8%	50%	13,430,763
	서구청 입찰	312,549,045	8%	50%	12,501,961
	합계	1,187,863,589	-	-	57,969,086
엘지엔시스	북구청 입찰	261,363,636	8%	50%	10,454,545
	중구청 입찰	278,181,818	8%	50%	11,127,272
	부산진구청 입찰	335,769,090	8%	50%	13,430,763
	서구청 입찰	312,549,045	8%	50%	12,501,961
	합계	1,187,863,589	-	-	47,514,541

32) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 2)

2) 행위요소에 의한 1차 조정

88 피심인들의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수 등에 의한 조정사유에 해당하지 않는 등 1차 조정사유에 해당 사항이 없으므로, 산정기준과 동일한 금액을 1차 조정 산정기준으로 한다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

89 피심인 화인정보기술의 노○○ 이사는 위반 행위 당시 감사로 등기부에 등재된 자이며, 피심인 일아아이티의 조○○ 이사는 비등기 임원인 자로 위반행위에 직접 관여한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (5), (7) 규정에 의해 피심인 화인정보기술, 일아아이티에 대하여 1차 조정 산정기준의 각 10%를 가중한다.

90 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 49>와 같다.

<표 49> 2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	1차 조정 산정기준	가중율	2차 조정 산정기준
화인정보기술	58,641,814	10%	64,505,995
일아아이티	47,514,541	10%	52,265,995
애크미컴퓨터	57,969,086	-	57,969,086
엘지엔시스	47,514,541	-	47,514,541
합 계	211,639,982	-	222,255,617

4) 부과과징금의 결정

91 2차 조정 산정기준에 대한 조정 사유가 없으므로 2차 조정된 산정기준에서 백만 원 단위 미만의 금액을 버려 부과과징금을 결정한다.

92 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 50>과 같다

<표 50> 부과과징금

(단위 : 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
화인정보기술	64,505,995	-	64,000,000
일아아이티	52,265,995	-	52,000,000
애크미컴퓨터	57,969,086	-	57,000,000
엘지엔시스	47,514,541	-	47,000,000
합 계	222,255,617	-	220,000,000

4. 결론

93 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 1월 7일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 서 석 희

위 원 박 병 형